



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : XXXXX
2. Tempat lahir : BUKIT SUBAN
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Suban RT.05 Kel. Air Hitam Kec. Surolungan Propinsi Jambi DAN Lembaga Pemasyarakatan Sarolangun Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : XXXX
2. Tempat lahir : RANTAU PANJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Rantau Panjang RT/RW 11/3 Kel. Pasar R Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa II XXXX ditahan dalam tahanan rutan Cipinang Kelas I A masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri No.56/Pen.Pid.B-Han/2024/PN BKO sejak tanggal 04 Juli 2024 s/d tanggal 02 Agustus 2024
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024

Terdakwa I di depan persidangan awalnya telah didampingi oleh **XXX** Advokat dan konsultan Hukum pada **Kantor HKS & Associates** yang beralamat Di Gedung Binasari Jl.Veteran 202 Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Jul 2024, namun di persidangan berikutnya Terdakwa II menyampaikan secara lisan telah mencabut kuasanya dan menghadap sendiri
Terdakwa II di depan persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk didampingi secara Cuma-Cuma Terdakwa tetap menolaknya dan menghadap sendiri

Para Terdakwa menghadap sendiri-sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN JKT.TIM tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. XXXX Terdakwa 2. XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan pengancaman mengakibatkan kerugian bagi orang lain DAN**

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Kedua dan Ketiga ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. XXXX DAN Terdakwa 2. XXX dengan pidana penjara :

- Terdakwa 1. XXXX dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** Penjara.
- Terdakwa 2. XXXX dipidana penjara selama **2 (dua) tahun** Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **6 (enam) Bulan** kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *Flashdisk* Merk TOSIBAH warna putih dengan kapasitas 8 GB yang berisi file percakapan *Whatsapp*;
- a. 1 bundel printout *screenshot* percakapan *whatsapp* dengan putih anjani dan PWI Jakarta Pusat;
- b. 1 bundel printout *screenshot* bukti transfer;
- c. 1 bundel *screenshot* percakapan Facebook/ Messenger dengan Retsi Anjani Putri.-
- d. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 861717062278756 dan IMEI 2 861717062278749;
- e. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 8606625061347418 dan IMEI 2 860625061347400;
- f. 2 (dua) buah sim card dengan nomor sim card 1 +6285379585833 (IM3) dan sim card 2 +6282281136449 (telkomsel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan username Retsi Anjani Putri dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090256846393> yang akun tersebut telah di extract kedalam 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna Hitam kapasitas 32 Gb
- h. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno8 T 4G, dengan Nomor IMEI 1 : 860443062240511 dan IMEI 2 : 860443062240503 berikut kartu dengan No HP 087872569294 milik Safitri;
- i. 2 (dua) buah Sim Card XL dengan Nomor MSSID 896211666006373049-8 dan 896211785514822652-5 milik Safitri;
- j. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57E, Nomor IMEI 861109069031711 dan IMEI 2 : 861109069031703 berikut kartu dengan Nomor HP 082282165548 milik Safitri;
- k. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 (1901), Nomor IMEI 1 : 860991049367617 dan IMEI 2 : 860991049367609 berikut kartu dengan Nomor HP 087767919670 dan Nomor HP 082280236310 milik Safitri;
- l. 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSSID 621002807223631000 dan 621001827216554800;
- m.1 (satu) buah rekening BCA Nomor rek 6197012104 berikut ATM dengan Nomor kartu 5379412112168421 an. Safitri;
- n. 1 (satu) buah rekening BRI Nomor rek 710201020343536 berikut ATM dengan Nomor kartu 5221843169606485 an. Safitri;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- o. 1 (satu) buah cincin emas berikut 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas
- p. Uang tunai senilai Rp.10.200.000,00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya tahun 2016 dengan nomor Polisi BH 1970 BK;
- r. 1 (satu) buah unit STNK dengan nopol BH 1970 BK atas nama Putri Nanda Sari dengan nomor rangka MHKA4DB3JGJ064320 dan nomormesin 1KRA336634;
- s. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 10+.
- Dikembalikan kepada saksi Dra. MIFTAH M.A.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa XXX bersama Terdakwa 2. XXXX dan saksi XXX Binti SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Apartemen Sentra Timur Residence Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa foto ketelanjangan untuk diketahui umum**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa selaku sesama penghuni kamar Narkotika di Lapas Kelas II B Surolangun Jambi berencana mencari uang dengan cara menipu dan memeras seseorang lewat Vidio Call Sex, setelah sepakat dan dilakukan pembagian tugas kemudian para terdakwa membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat Hp milik terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH *handphone merk* Oppo type A16 didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "**jayapura02**, diakun Facebook "Retsi Putih Anjani" terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram "janda bohay anak1" setelah akun

Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi “Assalamualaikum” ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dari sekian banyak calon korban yang dipilih secara acak tersebut pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik

- Bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Ardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, setelah itu langsung saya melakukan (Video Call Sex)VCS kepada korban dan sambil merekamnya, setelah itu terdakwa 2. Findi Ardiansyah langsung mengajak vidio call sex dimana para terdakwa sudah menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp yang sedang melakukan vido call kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilannya.

- Bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan temab-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri via chat **"Ya Allah.... kok jadinya begini?" "hapus donk...."** dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menjawab **"adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek", "semua ini aku lakukannya karena terpaksa"**, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya **"apa yang bisa aku lakukan"** dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan **"aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta", "setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen"**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab **"saya pasti pegang komotmen", "beri saya waktu", "saya serius"**, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan **"karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas", "aku butuh sekarang"**, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri minta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta.

- Bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakana dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp, dari awal terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita.

- Bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berniat untuk menghapus vidio tersebut, namun terdakwa 1. FERI ARDIANTO meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengatakan bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih sepertinya masih menyanggupi dan masih memiliki uang dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Anjani Putri mengaku masih membutuhkan uang. Lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dan mengaku bernama Sdr. Ari Gito Wiknarsono dengan mengirimkan foto keanggotaan PWI. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang “saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

- Bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000 ,-
2.	28 September 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000, -
3.	28 September 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000 ,-
4.	1	BCA	61970121	SAFITRI	Rp



	November 2023		04		15.000.000 ,-
5.	5 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
6.	8 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
7.	8 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
8.	14 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000 ,-
9.	15 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000 ,-
10.	18 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000 ,-
11.	22 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
12.	24 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000 ,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104 4183501	NURLIAH	Rp 15.000.000 ,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104 4183501	NURLIAH	Rp 25.000.000 ,-
15.	14 Oktober 2023	MAND IRI	11000176 74042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000 ,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
18.	1 Oktober	BCA	85754654	CANDRA	Rp



	2023		01	PRAMANA BAKTI	5.000.000, -
19.	31 Oktober 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000 ,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000 ,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	06460104 4183501	NURLIAH	Rp 15.000.000 ,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	71020102 0343536	SAFITRI	Rp 10.000.000 ,-
TOTAL					Rp 270.000.00 0,-

- Bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih yang sebagian yang masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAVITRI kemudian oleh terdakwa disuruh untuk ditransfer ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti, kemudian sebagian terdakwa diberikan kepada saksi Savitri untuk biaya hidupnya perminggunya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga uang jajan untuk anak terdakwa 1. Feri Ardianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dimita untuk memberikan kepada orang tuanya saksi Sunoto. Dan ada juga pada bulan April 2024 uang tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto gunakan untuk membeli mobil merk toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto ditransfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA dan memberikan mobil tersebut kepada saksi SAFITRI, juga membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram.

- Bahwa saksi SAFITRI mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang berada didalam Lapas dimana terdakwa 1. Feri Ardianto tidak memiliki pekerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan. Saksi SAFITRI sejak diminta/disuruh membuka rekening baik BRI maupun BCA atas nama SAFITRI melihat banyak uang masuk ke kedua rekening tersebut dalam jumlah yang banyak dari pengirim /transfer dengan nama yang sama yaitu MIFTAH. Dan setelah saksi SAFITRI menanyakan langsung kepada terdakwa 1. Feri Ardianto akhirnya saksi SAFITRI mengetahui bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA tersebut hasil menipu dan memerasnya melalui VCS (Vidio Call Sex). Namun saksi SAFITRI tetap mau menerima uang pemberian dari terdakwa 1. Feri Ardianto.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Drs. MIFTAH MA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa XXXX bersama Terdakwa 2. XXXX dan saksi SAVITRI Binti SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Apartemen Sentra Timur Residence Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian bagi orang lain** yaitu saksi Drs. MIFTAH MA, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa selaku sesama penghuni kamar Narkotika di Lapas Kelas II B Surolangun Jambi berencana mencari uang dengan cara menipu dan memeras seseorang lewat Vidio Call Sex, setelah sepakat dan dilakukan pembagian tugas kemudian para terdakwa membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat Hp milik

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH *handphone merk Oppo type A16* didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "**jayapura02**", diakun Facebook "Retsi Putih Anjani" terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram "janda bohay anak1" setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi "**Assalamualaikum**" ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dari sekian banyak calon korban yang dipilih secara acak tersebut pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik

- Bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Ardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, setelah itu langsung saya melakukan (Video Call Sex)VCS kepada korban dan sambil merekamnya, setelah itu terdakwa 2. Findi Ardiansyah langsung mengajak vidio call sex dimana para terdakwa sudah menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp yang sedang melakukan vido call kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vido call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilannya.

- Bahwa setelah para terdakwa memiliki vido call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vido tersebut kepada keluarga dan temab-temannya, saat melihat vido tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri via chat **"Ya Allah.... kok jadinya begini?" "hapus donk...."** dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menjawab **"adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek", "semua ini aku lakukannya karena terpaksa"**, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya **"apa yang bisa aku lakukan"** dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan **"aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta", "setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vido yang memalukan ini asal mas komitmen"**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vido tersebut tersebar langsung menjawab **"saya pasti pegang komotmen", "beri saya waktu", "saya serius"**, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan **"karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas", "aku butuh sekarang"**, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri minta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta.

- Bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakana dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp, dari awal terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita.

- Bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berniat



- untuk menghapus vidio tersebut, namun terdakwa 1. FERI ARDIANTO meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengatakan bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih sepertinya masih menyanggupi dan masih memiliki uang dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengaku masih membutuhkan uang. Lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dan mengaku bernama Sdr. Ari Gito Wiknarsono dengan mengirimkan foto keanggotaan PWI. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang **“saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab **“kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu”** setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.
- Bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL TRANSAK SI	BANK TUJUA N	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28	BCA	8575465401	CANDRA	Rp



	September 2023			PRAMA NA BAKTI	10.000.000, -
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMA NA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMA NA BAKTI	Rp 15.000.000, -
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000, -
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000, -
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000, -
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000, -
8.	14 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000, -
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000, -
10	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000, -
11	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000, -
12	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000, -
13	11 Oktober 2023	BRI	064601044183 501	NURLIA H	Rp 15.000.000,



					-
14	12 Oktober 2023	BRI	064601044183 501	NURLIA H	Rp 25.000.000, -
15	14 Oktober 2023	MANDI RI	110001767404 2	RANI HARISM A	Rp 10.000.000, -
16	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000, -
17	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,
18	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMA NA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,
20	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMA NA BAKTI	Rp 10.000.000, -
21	8 Oktober 2023	BRI	064601044183 501	NURLIA H	Rp 15.000.000, -
22	9 Oktober 2023	BRI	710201020343 536	SAFITRI	Rp 10.000.000,
TOTAL					Rp 270.000.00 0,-

Bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih yang sebagian yang masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAVITRI kemudian oleh terdakwa disuruh untuk ditransfer ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti, kemudian sebagian terdakwa diberikan kepada saksi Savitri untuk biaya hidupnya perminggunya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga uang jajan untuk anak terdakwa 1. Feri Ardianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dimita untuk memberikan kepada orang tuanya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunoto. Dan ada juga pada bulan April 2024 uang tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto gunakan untuk membeli mobil merk toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto ditransfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA dan memberikan mobil tersebut kepada saksi SAFITRI, juga membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram.

Bahwa saksi SAFITRI mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang berada didalam Lapas dimana terdakwa 1. Feri Ardianto tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saksi SAFITRI sejak diminta/disuruh membuka rekening baik BRI maupun BCA atas nama SAFITRI melihat banyak uang masuk ke kedua rekening tersebut dalam jumlah yang banyak dari pengirim /transfer dengan nama yang sama yaitu MIFTAH. Dan setelah saksi SAFITRI menanyakan langsung kepada terdakwa 1. Feri Ardianto akhirnya saksi SAFITRI mengetahui bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA tersebut hasil menipu dan memerasnya melalui VCS (Vidio Call Sex). Namun saksi SAFITRI tetap mau menerima uang pemberian dari terdakwa 1. Feri Ardianto.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Drs. MIFTAH MA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D A N

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa FERI ARDIANTO bersama Terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri alias pengguna nomor Whatshaap 085609448728 dan saksi SAVITRI Binti SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, pukul 01.00 WIB sampai dengan bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan Januari

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lapas Kelas II B Surolangun Jambi dan di Sumber Agung RT.010 Rw. 004 Kel. Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin Jambi Propinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merangin Jambi, berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP menyebutkan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa selaku sesama penghuni kamar Narkotika di Lapas Kelas II B Surolangun Jambi berencana mencari uang dengan cara menipu dan memeras seseorang lewat Vidio Call Sex, setelah sepakat dan dilakukan pembagian tugas kemudian para terdakwa membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat Hp milik terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH *handphone merk Oppo type A16* didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "**jayapura02**, diakun Facebook "Retsi Putih Anjani" terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram "janda bohay anak1" setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi "**Assalamualaikum**" ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dari sekian banyak calon korban yang dipilih secara acak tersebut pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik

- Bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Ardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, setelah itu langsung saya melakukan (Video Call Sex)VCS kepada korban dan sambil merekamnya, setelah itu terdakwa 2. Findi Ardiansyah langsung mengajak vidio call sex dimana para terdakwa sudah menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp yang sedang melakukan vido call kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan penggilannya.
- Bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat video tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri via chat **"Ya Allah.... kok jadinya begini?" "hapus donk...."** dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menjawab **"adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek", "semua ini aku lakukannya karena terpaksa"**, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya **"apa yang bisa aku lakukan"** dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan **"aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta", "setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus video yang memalukan ini asal mas komitmen"**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau video tersebut tersebar langsung menjawab **"saya pasti pegang komitmen", "beri saya waktu", "saya serius"**, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan **"karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas", "aku butuh sekarang"**, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri minta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakana dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakan alat kelamin melalui chat whatsapp, dari awal terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita.
- Bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berniat untuk menghapus vidio tersebut, namun terdakwa 1. FERI ARDIANTO meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengatakan bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih sepertinya masih menyanggupi dan masih memiliki uang dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengaku masih membutuhkan uang. Lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an.

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dan mengaku bernama Sdr. Ari Gito Wiknarsono dengan mengirimkan foto keanggotaan PWI. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang **“saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab **“kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu”** setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

- Bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDIR I	1100017674042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	71020102034353 6	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih yang sebagian yang masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAVITRI kemudian oleh terdakwa disuruh untuk ditransfer ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti, kemudian sebagian terdakwa diberikan kepada saksi Savitri untuk biaya hidupnya perminggunya sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga uang jajan untuk anak terdakwa 1. Feri Ardianto sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dimita untuk memberikan kepada orang tuanya saksi Sunoto. Dan ada juga pada bulan April 2024 uang tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto gunakan untuk membeli mobil merk toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto ditransfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA dan memberikan mobil tersebut kepada saksi SAFITRI, juga membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram.

- Bahwa saksi SAFITRI mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang berada didalam Lapas dimana terdakwa 1. Feri Ardianto tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saksi SAFITRI sejak diminta/disuruh membuka rekening baik BRI maupun BCA atas nama SAFITRI melihat banyak uang masuk ke kedua rekening tersebut dalam jumlah yang banyak dari pengirim /transfer dengan nama yang sama yaitu MIFTAH. Dan setelah saksi SAFITRI menanyakan langsung kepada terdakwa 1. Feri Ardianto akhirnya saksi SAFITRI mengetahui bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA tersebut hasil menipu dan memerasnya melalui VCS (Vidio Call Sex). Namun saksi SAFITRI tetap mau menerima uang pemberian dari terdakwa 1. Feri Ardianto.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Drs. MIFTAH MA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Dosen di Universitas Syarif Hidayatulloh.
- Bahwa saksi memiliki media sosial yaitu :
 - a. Whatsapp : +628122953612..
 - b. Facebook : Miftah Faqih

Dan sarana atau alat komunikasi elektronik yang saksi gunakan/pakai saat itu adalah HP Merek Samsung model Galaxy Note 10+;

- Bahwa Tindak pidana tersebut saksi ketahui pada tanggal 28 September 2023 yang terjadi di Jakarta Timur dimana yang menjadi korban-nya adalah saksi sendiri yaitu H. DRS. MIFTAH, M.A.
- Benar para terdakwa yang dalam melakukan pemerasan melalui Vidio Call Sex tersebut yaitu:
 - Pemilik atau yang menguasai akun media sosial facebook dengan nama Akun Retsi Anjani Putih.
 - Pemilik atau yang menguasai akun media sosial whatsapp dengan nomor +6285609448728.
 - Pemilik atau yang menguasai akun media sosial whatsapp dengan nomor +6285362269245.
 - Pemilik atau yang menguasai rekening BCA dengan nomor rekening 6197012104 a.n SAFITRI.
 - Pemilik atau yang menguasai rekening BRI dengan nomor rekening 710201020343536 a.n SAFITRI.
 - Pemilik atau yang menguasai rekening BRI dengan nomor rekening 064601044183501 a.n NURLIAH.
 - Pemilik atau yang menguasai rekening MANDIRI dengan nomor rekening 1100017674042 a.n RANI HARISMA.
 - Pemilik atau yang menguasai rekening BCA dengan nomor rekening 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.
- Bahwa pada saat saksi melakukan percakapan dengan akun Facebook atas nama Retsi Anjani Putih pada tanggal 28 September 2023 di Apartemen tersebut posisi saksi sedang berada di tempat tinggal saksi yang beralamat di Sentra Timur Residence Jakarta Timur.

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut dengan menggunakan Handphone saya Merek Samsung model Galaxy Note 10+;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 September 2023 ada seorang mengajak saksi berkenalan melalui akun media sosial Facebook dengan nama akun Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah), setelah saksi tanggapai perkenalan tersebut dengan baik kemudian seseorang dengan nama akun Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) tersebut mengajak saksi untuk melanjutkan percakapan intens melalui media sosial whatsapp dengan nomor +6285609448728, kemudian akun media sosial Facebook dengan nama akun Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa 2 (Findi Ardiansyah) mengajak saksi untuk melakukan video call sex oleh saksi ajakan tersebut disetujui karena saksi berfikir perempuan yang ada dalam foto akun media sosial Facebook dengan nama akun Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) tersebut adalah seorang yang sangat cantik, kemudian saksi diminta untuk membuka busana atau telanjang dan seseorang yang saksi kira Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) memperlihatkan dalam video tersebut sudah tanpa busana dengan membuat saksi bergairah dan mau melakukan ajakan masturbasi / onani, pada saat video call tersebut seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) melakukan screenshot tangkapan layar pada saat saksi tanpa busana dan melakukan masturbasi / onani, setelah itu video callnya mati.
- Bahwa kemudian seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) tersebut mengirimkan rekaman Video yang berisi saksi tengah melakukan masturbasi / onani setelah saksi lihat saksi sangat keget dan bertanya kepadanya "Ya Allah.....kog jadi begini", "hapus donk" dan dijawab oleh seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) "boleh adek hapuskan asal mas bantu adek" "semua ini aku lakukan karena terpaksa", lalu saksi bertanya "apa yang bisa saya lakukan", dan dijawab "aku butuh uang untuk bayar kontrakan 45 jt" "setelah mas bantu aku bersumpah akan video yang sangat memalukan ini adek hapus, asal mas komitmen", kemudian saksi jawab "saya pasti pegang komitmen" tapi beri aku waktu" "aku serius" namun seseorang yang bernama Retsi Anjani

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) tersebut sepertinya tidak mau dan memaksa saksi untuk segera memberi yang diminta dengan mengatakan “karena bapak yang punya kontrakan udah marah-marah mas” “aku butuh sekarang” lalu saksi mengatakan “hari ini aku gak punya uang sebanyak itu” “sumpah”, dan saat itu seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) bertanya kepada saksi “sekarang mas punya berapa”, dak saksi jawab hanya memiliki “15 juta”, namun saksi tetap dipaksa agar memberi lebih sampai saksi berkata sumpah padanya, kemudian saksi meminta agar agar dikirimkan nomor rekening dan seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) tersebut mengirimkan nomor rekening BCA 8575465401 atas nama Chandra Pramana Bhakti, nama pemilik rekening yang dikirimkan tidak sama dengan pemilik akun yaitu Retsi Andjani Putih saksi bertanya “bukan nama mu ya” dan dijawab itu adalah nama yang punya kontrakan dan dia minta segera kirim lalu saksi langsung mentransfer uang dari rekening Bank BNI milik saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian lewat Bank BSI dihari yang sama saksi transfer lagi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), lalu dari Rekening BNI sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Tanggal 1 Oktober 2023 melalui rekening Bank BNI saksi kembali mentrasfer sebesar Rp. 5.000.000.- (ima juta rupiah), tanggal 5 Oktober 2023 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 28 September 2023 yang semuanya **diterima oleh rekening atas nama Chnadra Pramana Bhakti**. Setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi meminta kepada seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) untuk segera menghapus Vidio tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 ada pengguna dengan nomor Whatsapp 085362269245 yang mengaku dari kantor PWI (persatuan Wartawan Indonesia) Jakarta Pusat dengan nama Ari Gito Wignarsono, masuk chat di akun whatshaap saksi yang mengkonfirmasi ada permasalahan apa saksi dengan orang yang bernama REDSI ANJANI, kemudian nomor Whatsapp 085362269245 yang mengaku dari kantor PWI (persatuan Wartawan Indonesia) Jakarta Pusat dengan nama Ari Gito Wignarsono tersebut meminta

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dengan mengancam dan memeras saksi dengan Chat “ **Ini pak dari kemarin pihak TV One juga meminta penjelasan tentang Vidio VCS bapak ini pak....karena ini sudah siap untuk diterbitkan, jadi makanya dari pihak TV One juga meminta penyelesaian**” dimana ada foto pembaca berita NEWS TV One, semula saksi tidak mau melayani namun setelah sering dihubungi/telf dan chat akhirnya saksi jawab juga karena apabila saksi tidak mau memberikan permintaannya akan meyebarkan foto screenshoot tangkapan layar pada saat saksi tanpa busana dan melakukan masturbasi / onani ke media sosial maupun televisi, kemudian orang tersebut melakukan pengancaman dan pemerasan dengan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan mengancam saksi jika tidak memberikan uang tersebut maka foto dan video saksi akan di muat di TV dan Media Elektronik. Akhirnya saksi memenuhi permintaannya dengan mengirimkan uang dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikannya yaitu rekening BRI nomor : 710201020343536 atas nama NURLIAH dimana pada tanggal 8 Oktober 2023 saksi transfer sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi mentransfer uang ke beberapa rekening sesuai nomor rekening yaitu :

1. Rekening BCA No. Rek – 6197012104 atas nama SAFITRI ;
2. Rekening BRI No. Rek – 064601044183501 atas nama NURLIAH ;
3. Rekening Mandiri No. Rek – 1100017674042 atas nama RANI HARISMA ;
4. Rekening BCA No. Rek – 8575465401 atas nama Chnadra Prama Bhakti.

yang dikirimkan oleh terdakwa 1. yang mengaku sebagai Ari Gito Wignarsono anggota PWI sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai permintaannya;

- Bahwa terdakwa 1. yang mengaku sebagai Ari Gito Wignarsono anggota PWI tersebut melakukan pemerasan terhadap saksi dengan menankut-nakuti bahwa Vidio dan foto screenshoot tangkapan layar saat saksi tanpa busana dan melakukan masturbasi / onani akan di muat di TV dan Media Elektronik atau media sosial tersebut dan melakukan pemerasan terhadap saksi dengan cara yang sama berlanjut kurang lebih sampai 5 (lima) kali sehingga total kerugian



uang yang telah saksi transfer ke rekening-rekening yang dikirimkan kurang lebih Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana terakhir saksi mentransfer uang atas permintaan terdakwa 1. pada tanggal 24 November 2023 ke rekening BCA atas nama Safitri terakhir sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) hanya percakapan via facebook dan whatsapp saja.
- Benar saksi hanya menerima kiriman Vidio dan gambar saksi yang berisi saksi tengah melakukan masturbasi / onani dari seseorang yang bernama Retsi Anjani Putih yaitu terdakwa II (Findi Ardiansyah) dan tidak pernah menyalin atau menyebarkannya kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Vidio dan gambar saksi yang berisi saksi tengah melakukan masturbasi / onani tersebut ada ditemukan di akun media sosial lainnya.
- Bahwa rincian uang yang saksi kirim dari Rekening Mandiri dan BNI milik saksi ke rekening yang diberikan para terdakwa sebagai berikut:

NO	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2023				10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDIR I	1100017674042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	71020102034353 6	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **XXXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BRI Tbk kantor Pusat sejak tahun 2000 dengan jabatan sebagai Asisten Operasional Division dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut permintaan pemblokiran rekening, membantu permintaan penyediaan data dan keterangan dari aparat penegah hukum dan melakukan analisa /onvestigasi pengaduan nasabah yang terindikasi Fraud.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai surat Tugas dari Bank BRI senior Manager Bank BRI Tbk kantor Pusat terkait perkara atas nama Safitri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik rekening BRI yang bernama Safitri dengan nomor rekening 710201020343536 maupun dengan pemilik rekening Mandiri atas nama Miftah dengan nomor 1380010341720.
- Bahwa rekening dengan nomor 710201020343536 atas nama Safitri adalah nasabah Bank BRI yang terdaftar di cabang Unit Rantau Panjang Bangko.
- Bahwa pemilik rekening nomor 710201020343536 atas nama Safitri pada saat pembukaam Rekening BRI tersebut datang sendiri melalui CS (Customer Service) dan prosedur pembukaan rekening an. Safitri tersebut :
 - Mendatangi kantor cabang ;
 - Melampirkan Kartu Identitas (KTP)
 - Mengisi formuli pembukaan rekening
 - Menyetorkan setoran awal sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
 - Melakukan specimen tanda tangan dalam pembukaan rekening BRI atas nama Safitri
 - Memberikan fasilitas kepada spemilik rekening Safitri berupa Kartu Debit (ATM) dam Buku Tabungan nomor 710201020343536.
- Bahwa berdasarkan data yang ada data transaksi yang tercantum dalam mutasi rekening BRI nomor 710201020343536 atas nama Safitri priose sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 benar ada terdapat uang masuk dari rekening Mandiri atas nama MIFTAH pada tanggal 9 bulan Oktober 2023 sekira pukul 15:34:32 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara di trasnfer melalui BI Fast.

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rekening BRI nomor 710201020343536 atas nama Safitri priose sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 benar ada terdapat uang keluar/debet kerekening;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para terdakwa;
- 3. **SAKSI XXX** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Fatmawati 2, saat ini adalah sebagai Branch Operation & Service Manager dengan tugas dan tanggung jawab dalam ruang lingkup Operational dan service di dalamnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Candra Pramana Bakti atau pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 8575465401.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MIFTAH secara personal namun saksi mengenal saksi MIFTAH selaku nasabah dan pemilik rekening BSI dengan nomor rekening 7232871193 berdasarkan data.
 - Bahwa prosedur dan syarat ketentuan dalam pembuatan rekening perorangan di BSI adalah nasabah datang ke kantor cabang tujuan dengan membawa Identitas diri yaitu KTP dan NPWP, kemudian mengisi aplikasi pembukaan rekening kemudian memberikan setoran awal sebesar minimal Rp. 100.000 per satu rekening, lalu bank memproses pembukaan rekening dimaksud.
 - Bahwa saksi Miftah membuka rekening tabungan BSI pada tanggal 13 April 2023 dengan nomor rekening 7232871193 dan setelah pembuatan rekening, maka pemilik rekening mendapatkan Fasilitas Kartu ATM dan dapat menggunakan aplikasi Mobile Banking BSI.
 - Bahwa berdasarkan form pembukaan rekening nasabah miftah hanya mendapatkan fasilitas ATM dan mobile banking saja.
 - Bahwa berdasarkan mutasi rekening a.n MIFTAH dengan nomor 7232871193 diketahui terdapat transaksi yang ditujukan kepada Candra Pramana Bakti dengan Bank Tujuan BCA dengan nomor 8575465401 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 28 September 2023.
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2023 pukul 13.38 Wib. Terdapat transaksi debit melalui layanan BI fast dari rekening BSI a.n MIFTAH ke rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI dengan nomor 8575465401.

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data rekening koran yang ada hanya satu kali transaksi transfer yang dilakukan oleh saksi MIFTAH ke rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI dengan nomor 8575465401.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

4. **SAKSI XXXX** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I FERI ARDIANTO dan tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan terdakwa I FERI ARDIANTO karena hubungan pacaran sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi H DRS MIFTAH MA;
- Bahwa saksi telah ikut ditangkap oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri karena sebelumnya telah ditangkapnya terdakwa I FERI ARDIANTO dan terdakwa II FINDI HARDIANSYAH yang telah melakukan penipuan dan pemerasan serta pengancaman terhadap saksi Drs. MIFTAH MA, dimana terdakwa II FINDI HARDIANSYAH yang bekerjasama dengan terdakwa I FERI ARDIANTO (sesama penghuni Lapas II B Surolangun Jambi) mencari uang dengan cara menipu dan memeras seseorang lewat Vidio Call Sex, dimana terdakwa II FINDI HARDIANSYAH bertugas membuat akun Facebook dan mencari sasaran dengan mengaku sebagai seorang wanita cantik di Akun Facebook dengan nama "Retsi Anjani Putih" kemudian mengajak Vidio Call Sex dan merekam kegiatan vicalsek, sedangkan terdakwa I FERI ARDIANTO bertugas melakukan pemerasan dengan mengaku sebagai Watawan dari salah satu Media cetak atau elektronik yaitu sebagai Wartawan anggota PWI bernama Ari Gito Wignarsono dan menyiapkan rekening yang digunakan untuk menerima transferan dari korban, dimana rekening BRI dan BCA milik saksi digunakan terdakwa I FERI ARDIANTO untuk menampung atau menerima tranferan uang dari saksi MIFTAH.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa I FERI ARDIANTO yang merupakan pacar saksi meminta saksi untuk membuka rekening Bank BCA, semula saksi menolak karena takut akan digunakan untuk kegiatan narkoba, namun terdakwa I FERI ARDIANTO terus memaksa saksi untuk membuat rekening BCA, sebelum membuka rekening yang diminta saksi bertanya kepada terdakwa I FERI ARDIANTO mengapa memintanya untuk membuka rekening BCA karena saksi sudah memi-

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



liki rekening BRI nomor Rek : 710201020343536 cabang Unit Rantau Panjang Bangko atas nama saksi sendiri yaitu SAFITRI;

- Bahwa alasan terdakwa I FERI ARDIANTO saat meminta saksi untuk membuat rekening BCA tersebut adalah untuk menerima kiriman dari keluarganya, akhirnya saksi mau dan pada tanggal 11 Oktober 2023 saksi membuat Rekening BCA dengan nomor 6197012104 atas nama SAFITRI KCP KAS Merangin Jambi, setelah jadi kemudian kedua nomor rekening milik baik BCA maupun Rekening BRI milik saksi diminta oleh terdakwa I FERI ARDIANTO (buku rekening dan ATM tetap saksi kuasai).
- Bahwa setelah saksi membuka rekening BCA tersebut saksi kemudian diberitahu oleh terdakwa I FERI ARDIANTO bahwa ada transferan masuk dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH sebagai berikut:

1.	9 Oktober 2023	BRI	710201020343536	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
2.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
3.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
4.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	8	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-



	Novem ber 2023				
9.	14 Novem ber 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	15 Novem ber 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	18 Novem ber 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
12.	22 Novem ber 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
13.	24 Novem ber 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
			Jumlah		Rp 170.000.000,-

Total dana yang terdakwa terima sebesar Rp. 160.000.000 ke rekening Bank BCA dan sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank BRI saksi.

- Bahwa melihat banyak uang masuk ke rekening BRI dan rekening BCA atas nama saksi tersebut saksi mulai curiga dan bertanya kepada terdakwa I FERI ARDIANTO terkait pekerjaan yang dilakukannya didalam tahanan. Setelah sering saksi tanya kemudian terdakwa I FERI ARDIANTO menceritakan bahwa uang tersebut didapat dari hasil menyadarkan om om agar tidak main perempuan diluar sana dengan cara mengajak para korban untuk berkenalan dan mengajak vidio call sex selanjutnya vidio dan screenshot vidio call tersebut digunakan oleh saksi FERI ARDIANTO untuk meminta sejumlah uang kepada korban dan mengancam jika tidak ditransfer akan menyebarkan vidio atau foto korban yang dalam keadaan telanjang tersebut ke media sosial.
- Bahwa terdakwa I FERI ARDIANTO sempat mengirimkan saksi Vidio seorang laki-laki sedang melakukan onani dan juga screenshot foto kepada Hp saksi dan saat saksi tanyakan terdakwa I FERI ARDIANTO mengatakan salah kirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk kedalam rekening BCA dengan nomor 6197012104 dan rekening BRI dengan nomor 710201020343536 saksi tersebut berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1380010341720 atas nama MIFTAH dan rekening BNI yang ditransfer oleh saksi Dr. MIFTAH MA;
- Bahwa dari uang tersebut terdakwa I FERI ARDIANTO sebagian memberikan kepada saksi untuk kebutuhan saksi dan uang jajan, selain itu terdakwa I FERI ARDIANTO juga meminta saksi untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SUNOTO selaku orang tua terdakwa I FERI ARDIANTO untuk belanja dua orang anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui semua uang yang masuk ke rekening BCA dan BRI milik saksi tersebut berasal dari transferan saksi MIFTAH setelah di penyidik Mabes Polri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana berdomisili/tempat tinggal saksi MIFTAH dan saksi mengetahui saksi MIFTAH tinggal atau berdomisili di Apartemen Sentra Timur Residence Pulogadung Jakarta Timur setelah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri;
- Bahwa uang tersebut dikirim/ditransfer oleh saksi Dr. MIFTAH MA ke rekening BCA dan BRI milik terdakwa tersebut atas perintah atau paksaan dari saksi FERI ARDIANTO yang mengaku-ngaku sebagai wartawan BRATA POS yang akan menyebarkan video/foto yang mengandung kesusilaan atau ketelanjangan saksi Dr. MIFTAH MA, lalu saksi FERI ARDIANTO meminta sejumlah uang dan minta dikirim/transfer ke nomor Rekening BCA nomor 6197012104 dan rekening BRI dengan nomor 710201020343536 atas nama SAFITRI. Dan setiap ada uang yang akan ditransfer oleh saksi Dr. MIFTAH MA ke rekening milik terdakwa saksi FERI ARDIANTO selalu memberitahunya dan selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari saksi FERI ARDIANTO;
- Bahwa uang pemberian dari terdakwa I FERI ARDIANTO yang diberikan kepada saksi, oleh saksi disisihkan untuk membeli sejumlah perhiasan berupa cincin dan juga untuk membayar cicilan modal penjualan Scin care.
- Bahwa pada bulan Maret 2024 terdakwa I FERI ARDIANTO berinisiatif untuk membeli mobil, lalu memakai nama saksi untuk pembelian mobil tersebut dan saksi tidak keberatan, dan saksi membeli mobil merk Toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan

Halaman 38 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo, pembayaran mobil tersebut dengan cara ditransfer langsung oleh terdakwa I FERI ARDIANTO dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA;

- Bahwa mobil merk Toyoya Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK yang saksi beli dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo Jambi tersebut adalah mobil bekas dimana STNK dan BPKB mobil tersebut masih atas nama pemilik asal dan belum saksi dilakukan balik nama;
- Bahwa terhadap dana yang di transfer oleh saksi MIFTAH tersebut ada yang saksi tarik tunai melalui Brilink yang selanjutnya ada yang diberikan kepada saksi SUNOTO ayah dari terdakwa I FERI ARDIANTO untuk membeli sapi dan ada juga untuk keperluan sehari-hari 2 (dua) orang anak terdakwa I FERI ARDIANTO. Dan ada juga yang diserahkan oleh I FERI ARDIANTO untuk kebutuhan saksi sebesar menerima Rp. 800.000,- per minggunya dan ada juga terdakwa transfer ke rekening BRI saksi sebesar Rp. 4.500.000,- untuk keperluan saksi pribadi;
- Bahwa uang yang telah saksi transfer ke rekening atas nama CANDRA PRATAMA sesuai perintah terdakwa 1. FERI ARDIANTO sebagai berikut: -
 1. Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-
 2. Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 12.500.000,-
 3. Tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp. 18.000.000,-
 4. Tanggal 23 Maret 2024 sebesar Rp. 8.000.000,-
 5. Tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp. 32.000.000,-
 6. Tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp. 21.000.000,-
 7. Tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp. 500.000,-
 8. Tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp. 11.500.000,-
 9. Tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp. 7.000.000,-
 10. Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp. 4.500.000,-Total yang saya transfer ke rekening atas nama CANDRA PRATAMA sebesar Rp. 120.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I FERI ARDIANTO dan terdakwa 2 FINDI HARIANSYAH dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi MIFTAH yang saksi ketahui dari penjelasan

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



terdakwa I FERI ARDIANSYAH mereka melakukan lewat Vidio Call Sex, dimana terdakwa II FINDI HARDIANSYAH bertugas membuat akun Facebook dan mencari sasaran dengan mengaku sebagai seorang wanita cantik di Akun Facebook dengan nama "Retsi Anjani Putih" kemudian mengajak Vidio Call Sex dan merekam kegiatan videocall lalu memeras korbannya.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti digital berupa HP dan rekening BCA serta rekening BRI atas nama SAFITRI adalah milik saksi yang digunakan untuk melakukan percakapan dengan terdakwa I FERI ARDIANTO dan kedua rekening tersebut digunakan untuk menerima uang transferan dari saksi MIFTAH.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di depan persidangan diajukan ahli yang didengar keterangannya sebagaimana berikut:

1. **XXXX.** : dibawah sumpah sesuai keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli adalah anggota POLRI yang bertugas di Dittipsiber Bareskrim Polri dengan jabatan sebagai Panit I Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan tugas pokok sebagai pemeriksa Digital Forensik yang mana hasil Pemeriksaan Digital Forensik tersebut dijadikan sebagai petunjuk dalam persidangan.
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan pengguna nomor Handphone 085609448728 yang mengaku sebagai PUTIH ANDJANI dan pengguna nomor : 085362269245 yang mengaku sebagai anggota PWI.
 - Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Digital yang telah disita oleh pihak penyidik berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A38 warna hitam dengan IMEI 1 : 861717062278756, IMEI 2 : 861717062278749 ; dengan diberi nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_1
 2. 1 (satu) unit SIMCard merk Indosat ICCID 62010000122637203 ; dengan diberi nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_2
 3. 1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel ICCID : 621001817213644900 ; dengan diberi nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_3
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna Hitam dengan IMEI : 1. 860625061347418 IMEI 2 : 860625061347418 ; dengan diberi nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_4



5. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna Kuning dengan
IMEI : 1. 861109069031711 IMEI 2 : 861109069031711 ; dengan
diberi nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_5
6. 1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel ICCID :
621001827216554800 ; dengan diberi nomor barang bukti :
104/V/2024/CUBER_6
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8T warna Kuning den-
gan IMEI : 1. 860443062240511 IMEI 2 : 860443062240511 ;
dengan diberi nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_7
8. 1 (satu) unit SIMCARD merk xl Axiata ICCID :
896211666006373049-8 ; dengan diberi nomor barang bukti :
104/V/2024/CUBER_8
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 12 warna Biru dengan IMEI :
1. 860991049367617 IMEI 2 : 860991049367609 ; dengan diberi
nomor barang bukti : 104/V/2024/CUBER_9
- 10.1 (satu) unit SIMCARD merk xl Axiata ICCID :
896211785514822652-5 ; dengan diberi nomor barang bukti :
104/V/2024/CUBER_10
- 11.1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel ICCID :
621002807223631000 ; dengan diberi nomor barang bukti :
104/V/2024/CUBER_11.
- 12.1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galxy Note10+ dengan
IMEI 1: 359259100307924, IMEI 2 : 359259100307922 ;
- 13.1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor :
081222953612.

- Bahwa ahli juga telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy Note10+ dengan IMEI 1: 359259100307924, IMEI 2 : 359259100307922 ; dan 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor : 081222953612.
- Bahwa barang bukti yang ahli terima tersebut dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merk, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di lebel sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Managemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- Bahwa pemeriksaan barang bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan Serti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan nomor Akreditasi : LP-1306-IDN dan Peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber.

- Bahwa terhadap jenis barang bukti Handphone dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor : SOP/12/II/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile dan Terhadap Jenis Barang Bukti SIMCARD dilakukan Pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor : SOP/14/II/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pemeriksaan Kartu Sim.
- Bahwa hasil Analisis terhadap pemeriksaan barang bukti Digital berdasarkan Resume/Laporan/ Kemajuan Penyidik dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik sebagai berikut :

1. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_1.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_1, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A38 warna hitam dengan IMEI 1 : 861717062278756, IMEI 2 : 861717062278749. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER_1:

2. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_2.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_2, 1 (satu) unit SIMCard merk Indosat ICCID 62010000122637203. Tidak ditemukan data-data yang terkait, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER_2:

3. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_3.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_3, 1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel ICCID : 621001817213644900. Tidak ditemukan data-data yang terkait, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER_3:

4. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_4.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_4, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna Hitam dengan IMEI : 1. 860625061347418 IMEI 2 : 860625061347418. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER_4:

5. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_5.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_5, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna Kuning dengan IMEI : 1. 861109069031711 IMEI 2 : 861109069031711 . Ditemukan data-data sebagai berikut :

- a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER :
- b. Ditemukan data kontak yang tersimpan pada perangkat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER :
- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada nomor "6285362269245" yang tersimpan pada perangkat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER :

5. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_6.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_6, 1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel ICCID : 621001827216554800. Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan yang dimaksud pemeriksaan.

6. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_6.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_7, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8T warna Kuning dengan IMEI : 1. 860443062240511 IMEI 2 : 860443062240511. Ditemukan data-data sebagai berikut :

- a. Ditemukan akun User yang terkoneksi pada perangkat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER ;
- b. Ditemukan data kontak yang tersimpan pada perangkat , sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER;
- c. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasai Whassaap bisnis antara 6285379585833@s.whatsapp.net papadengan 6287872569294@s.whatsapp.net vitry quiz (ouner)", sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER ;

7. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_8.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_8, 1 (satu) unit SIMCARD merk xl Axiata ICCID : 896211666006373049-8 ; dengan diberi nomor barang bukti : 104/IV/2024/CYBER_8. Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan yang dimaksud pemeriksaan.

8. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_9.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_9, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 12 warna Biru dengan IMEI : 1. 860991049367617 IMEI 2 : 860991049367609 ; Ditemukan akun User yang terkoneksi pada perangkat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER ;

9. Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_10.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_10, 1 (satu) unit SIMCARD merk xl Axiata ICCID : 896211785514822652-5 ; dengan diberi nomor barang bukti : 104/IV/2024/CYBER_10 Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan yang dimaksud, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER ;

Pemeriksaan 104/IV/2024/CYBER_11.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 104/IV/2024/CYBER_11, 1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel ICCID : 621002807223631000 Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan yang dimaksud, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 104/IV/2024/CYBER ;

10. Pemeriksaan 157/VII/2024/CYBR_1.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 157/VII/2024/CYBR_1, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note10+ dengan IMEI 1: 359259100307924, IMEI 2 : 359259100307922 ; dengan data-data sebagai berikut :

- a. ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1 ;

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ditemukan data kontak yang tersimpan pada perangkat whatsapp nomor 6285609448728 dengan nama PUTIH ANDJANI dan whatsapp nomor 6285362269245 dengan nama PWI Jakarta Pusat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1
- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada nomor 6285609448728@s.whatsapp.net. Putih Anjani yang tersimpan pada perangkat sebanyak 24 panggilan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1
- d. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada nomor 6285362269245 @s.whatsapp.net.PWI Jakarta Pusat yang tersimpan pada perangkat sebanyak 42 panggilan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1
- e. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi Whatsapp antara 6285609448728@s.whatsapp.net. Putih Anjani dengan 628122953612@s.whatsapp.net. Miftah Faqih (owner)" sebanyak 549 percakapan chat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1.
- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi Facebook messenger antara "100090256846393 Retsi Anjani Putri" dengan 1078460155 Miftah Faqih" sebanyak 10 chat, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1.
- g. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285362269245 @s.whatsapp.net.PWI Jakarta Pusat dengan 6208122953612@s.whatsapp.net. Miftah Faqih (owner) sebanyak 381 chat percakapan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_1.

11. Pemeriksaan 157/VII/2024/CYBR_2.

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 157/VII/2024/CYBR_2, 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor : 081222953612.

Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan yang dimaksud,

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 157/IV/2024/CYBER_2 ;

- Bahwa dalam komunikasi komunikasi chat menggunakan aplikasi Whatsaap antara 6285609448728@s.whatsapp.net. Putih Anjani dengan 628122953612@s.whatsapp.net. Miftah Faqih (ouwner)” sebanyak 549 percakapan chat tersebut ada ajakan untuk melakukan Vi-call sex dari Putih Anjani kepada Miftah Faqih, kemudian ada kata/kalimat chat yang bermakna pengancaman dan pemerasan permintaan uang dari Putih Anjadi kepada Miftah Faqih sebesar Rp. 45 juta rupiah, yang kemudian disanggupi oleh Miftah Faqih dengan adanya bukti transfer dari Rekning BNI atas nama Miftah sebesar Rp. 10.000.000.- pada tanggal 28 September 2023 ke Rekening BCA Nomor 8575465401 atas nama Candra Pramana Bakti, kemudian bukti transfer dari Bank BSI atas nama Miftah pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp. 5.000.000.- kepada Rekening BCA Nomor 8575465401 atas nama Candra Pramana Bakti.
- Bahwa kemudian dalam bukti komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285362269245 @s.whatsapp.net.PWI Jakarta Pusat dengan 6208122953612@s.whatsapp.net. Miftah Faqih (owner) sebanyak 381 chat percakapan tersebut juga ada beberapa bukti foto ketelanjangan sdr. Miftah dan chat yang berisi ancaman dan pemerasan dari orang yang mengaku PWI Jakarta Pusat.
- Bahwa juga ada bukti foto kartu keanggotaan Pers BATARA POS yang dikirimkan oleh orang yang mengaku PWI Jakarta Pusat.
- Bahwa orang yang mengaku PWI Jakarta Pusat juga mengirimkan nomor rekening atas nama NURLIAH nomor : 064601044183501 yang ditujukan kepada Miftah Faqih.
- Bahwa dari whatsapp.net.Miftah Faqih ada bukti transfer via Living yang nilainya bervariasi paling sedikit Rp. 5.000.000.- dan paling banyak Rp. 25.000.000.- yang ditujukan kepada orang yang mengaku PWI Jakarta Pusat yang diterima oleh rekening BCA nomor : 6197012104 atas nama SAFITRI, Bank Mandiri atas nama RANI HARISMA.
- Bahwa banyak chat berisi ancaman dan pemerasan yang dikirimkan oleh orang yang mengaku PWI Jakarta Pusat kepada Miftah Faqih.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah dilakukan pemeriksaan Digital Forensik.

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan Pendapat ahli dibenarkan oleh para terdakwa;

2. AHLI XXX.: BAP dibacakan atas persetujuan para terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bashwa ahli adalah ASN yang bertugas di PPAK SEBAGAI Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda sejak tahun 2020.
- Bahwa ahli telah dimintai keterangan dan dimintai pendapatnya selaku ahli dihadapan penyidik Dittipsiber Bareskrim Polri sebagai Ahli dibawahsumpah;

Bahwa dasar ahli dimintai pendapat oleh pihak penyidik Dittipsiber Bareskrim Polri berdasarkan Surat dari Dittipsiber Bareskrim Polri Nomor : B/210/V/RES.1.19/2024/ Dittipsiber tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Permohonan keterangan sebagai ahli dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan surat Tugas surat Nomor : R/349/HR.03.01/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024.

- Bahwa ahli telah beberapa kali dimintai pendapatnya sebagai ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, kareakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari penggna jasa yang bersangkutan ;
 2. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga di

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau;
 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;
 5. Yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke - 13 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif:
- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
 - Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah :



“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa Pola-pola pencucian uang sebagai berikut :
 - o Tahapan integrasi Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - o Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;



- o Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyelundupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;
 - n. terorisme;
 - o. pencurian;
 - p. penggelapan;
 - q. penipuan;
 - r. pemalsuan uang;
 - s. perjudian;
 - t. prostitusi;
 - u. di bidang perpajakan;



- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan, atau

tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa Berdasarkan fakta peristiwa yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut di atas, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Atas perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH bin JALIUS bersama-sama terdakwa 1. FERI ARDIANTO bin SUNOTO, dan saksi SAFITRI Binti SUKARDI yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, atau perbuatan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Penyidik di atas;
- Terdakwa 2. FINDI yang langsung melakukan pemerasan dan mengatakan akan menyebarkan dokumentasi tersebut. Terlapor meminta uang senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi korban minta negosiasi untuk terhadap uang yang diminta tersebut namun tidak di sepakati oleh terdakwa 2. FINDI . Kemudian saksi korban meminta untuk di berikan secara bertahap dari 28 September 2023 – 5 Oktober 2023 ke Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI nomor rekening tersebut diserahkan oleh terdakwa 2. FINDI als. PUTIH ANJANI, setelah itu terdakwa 2. FINDI selalu meminta uang kepada saksi korban;
- Terdakwa 1. FERI yang mengaku anggota PWI yg bernama ARI GITO WIGNARSONO melakukan pengancaman dan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mangancam saksi korban jika tidak memberikan uang tersebut maka foto dan video saksi korban akan di muat di TV dan Media Elektronik. Setelah selesai beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi kembali oleh terdakwa 1. FERI als. PWI tersebut an. ARI GITO WIGNARSONO dan meminta uang lagi dari saksi korban dengan alasan bahwa ada media lain yaitu NET TV dan TV ONE yang mengetahui kasus saksi korban dan siap memberitakan di media televisi sehingga oknum PWI tersebut mem-

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



inta kembali uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Dan total yang sudah saksi korban transferkan ke terdakwa 1. FERI oknum PWI yaitu sebesar Rp.270.000.000.

- Terdakwa 2. FINDI langsung melakukan pemerasan dan mengatakan akan menyebarkan dokumentasi tersebut. Terlapor meminta uang senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi minta negosiasi untuk terhadap uang yang diminta tersebut namun tidak di sepakati oleh terlapor, Kemudian saksi meminta untuk di berikan secara bertahap dari 28 September 2023 – 5 Oktober 2023 ke Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI nomor rekening tersebut diserahkan oleh terlapor Putih Anjani. Setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa 1. FERI yang mengaku anggota PWI yg bernama ARI GITO WIGNARSONO melakukan pengancaman dan pemerasan korban jika tidak memberikan uang tersebut maka foto dan video saksi korban akan di muat di TV dan Media Elektronik, selalu meminta uang kepada saksi.
- Rincian uang yang dikirim oleh Saksi korban sebagai berikut:

N O	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJU AN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14 November	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-



	2023				
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	064601044183501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	064601044183501	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MAND IRI	1100017674042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	064601044183501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	710201020343536	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-

Akibat dari peristiwa pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.270.000.000 disamping itu saksi juga mengalami trauma psikis dan saksi merasa sebagai aib besar bagi diri saksi terlebih saksi merupakan pengurus salah satu organisasi masyarakat.

- Setelah dana masuk kerekening saksi Safitri lalu Terdakwa 1. FERI mengkonfirmasi kepada saksi Safitri bahwa ada uang masuk dari saksi korban Miftah, lalu dijawab iya oleh saksi Safitri, lalu Terdakwa 1. FERI memerintahkan saksi SAFITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendistribusikan atau menyalurkan uang tersebut sesuai arahan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH.

- Kemudian Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH bin JALIUS mengirimkan Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI dan saksi MIFTAH menyepakati akan membantu Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH untuk membayar kontrakan, dimana kemudian saksi MIFTAH melakukan transfer sebanyak Rp. 45. 000.000 secara bertahap dengan rincian sbb:

- a. Tanggal 28 September 2023 pukul 13.26 WIB Rp.10.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
- b. Tanggal 28 September 2023 pukul 13.28 WIB Rp. 5.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
- c. Tanggal 28 September 2023 pukul 15.22 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
- d. Tanggal 1 Oktober 2023 pukul 13.09 WIB Rp. 5.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
- e. Tanggal 5 Oktober 2023 pukul 21.03 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.

Dari uang yang di transfer saksi MIFTAH total sebesar Rp. 45.000.000 tersebut oleh Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH bin JALIUS dibagi berdua dengan terdakwa 1. FERI ARDIANTO.

- Uang dari saksi MIFTAH diterima langsung oleh Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH sendiri yang mengaku sebagai Putih An-jani sebesar sekitar Rp. 45.000.000,- kemudian dipotong untuk pemilik rekening yaitu terdakwa 1. FERI ARDIANTO sebesar 10 % yaitu 4.500.000,-, jadi Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH menerima sebesar Rp. 40.500.000,- Sedangkan yang mengaku sebagai PWI adalah terdakwa 1. FERI ARDIANTO dan dari bagian tersebut Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH mendapat 50% setelah dipotong untuk pemilik rekening sebesar 10%, untuk jumlah sekitar Rp.50.000.000,- Terdakwa 2. FINDI HARI-

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANSYAH mendapat sebesar . Rp. 22.500.000 dari terdakwa

1. FERI ARDIANTO.

- Jika Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH membutuhkan uang
Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH meminta kepada terdakwa
1. FERI ARDIANTO dan nantinya terdakwa 1. FERI ARDIANTO
memberi Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH uang secara cash.
Terkait rekening atas nama CANDRA PRAMANA BAKTI yang
Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH ketahui mobile bankingnya
di kuasai oleh terdakwa 1. FERI ARDIANTO.
- Total yang Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH terima awal pada
saat mengaku sebagai PUTIH ANJANI sebesar Rp.
40.500.000.000 dan dari hasil terdakwa 1. FERI ARDIANTO
mengaku sebagai anggota PWI sebesar Rp. 22.500.000.000,
jadi keseluruhan yang Tersangka terima ± Rp. 63.000.000,-
- Uang tersebut kemudian oleh saksi SAFITRI ditransfer kembali
pada bulan Maret 2024 ke rekening Bank BCA dengan nomor
8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA sesuai arahan
terdakwa 1. FERI ARDIANTO dan sebagian untuk kebutuhan
saksi SAFITRI atau uang jajan saksi SAFITRI dan ada juga di
berikan kepada orang tua Terdakwa 1. FERI ARDIANTO yaitu
sdr. SUNOTO.
- Dari uang pemberian terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang
diberikan kepada saksi SAFITRI, di sisihkan oleh saksi
SAFITRI untuk membeli sejumlah perhiasan, selanjutnya pada
bulan Maret 2024 terdakwa 1. FERI ARDIANTO berinisiatif
untuk membelikan saksi SAFITRI mobil toyota Agya tahun
2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp.
110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil
Bintang Motor Muara Bungo, pembayaran mobil tersebut
dengan cara ditransfer langsung oleh terdakwa 1. FERI
ARDIANTO dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan
nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA
- Dana yang di transfer oleh saksi MIFTAH tersebut ada yang
saksi SAFITRI tarik tunai melalui Brilink yang selanjutnya ada
yang diberikan kepada ayah terdakwa 1. FERI ARDIANTO atas
nama SUNOTO untuk membeli sapi dan ada juga untuk
keperluan sehari-hari 2 (dua) orang anak terdakwa 1.FERI

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



ARDIANTO. Dan ada juga yang diserahkan untuk kebutuhan saksi SAFITRI yang mana biasanya saksi SAFITRI menerima Rp. 1.300.000,- setiap minggunya dan ada juga saksi SAFITRI transfer ke rekening BRI saksi SAFITRI sebesar Rp. 4.500.000,- untuk keperluan saksi SAFITRI. Dan hal tersebut saksi SAFITRI lakukan atas perintah dari terdakwa 1. FERI ARDIANTO.

- Keuntungan yang saksi SAFITRI peroleh dari meminjamkan rekening tersebut sbb;
 - o Uang mingguan sebesar Rp. 800.000 dari bulan Mei 2023 s.d. sekarang;
 - o Uang jajan untuk anak saksi SAFITRI sebesar Rp. 500.000 perbulan;
 - o pada bulan Maret 2024 terdakwa 1. FERI ARDIANTO berinisiatif untuk membelikan saksi SAFITRI mobil toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Saksi SAFITRI aktif melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA mulai periode Februari 2024.
- Mekanisme saksi SAFITRI melakukan transfer dengan cara, saksi SAFITRI ke agen BRI Link dan mengambil secara tunai selanjutnya sesuai arahan terdakwa 1. FERI ARDIANTO untuk memberikan ke ayahnya (sdr. SUNOTO) untuk membeli sapi dan kebutuhan sehari-hari anak terdakwa 1. FERI ARDIANTO. Dan ada juga diberikan kepada saksi SAFITRI untuk kebutuhan sehari-hari. Dan selain itu pada bulan Maret 2024 Saksi juga pernah mentransfer melalui agen BriLink Bintang Cell yang berada di pasar kampung 6 Margoyoso ke rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI atau ke rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA (antara dua rekening tersebut, untuk pastinya Tersangka lupa dan tidak hafal).
- Hasil penggunaan rekening tersebut saksi SAFITRI mendapatkan keuntungan uang jajan senilai Rp. 500.000 dan Rp. 800.000 tiap minggunya dari tersangka FERI ARDIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat modus pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH bin JALIUS bersama-sama terdakwa 1. FERI ARDIANTO bin SUNOTO dan saksi SAFITRI Binti SUKARDI melalui :
 1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 2. Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- Bahwa dengan demikian para terdakwa dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Atas keterangan Ahli maka Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- 3. **AHLI XXXX.** : BAP dibawah sumpah dibacakan atas persetujuan para terdakwa pada pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.dan aktif di Asosiasi Hukum Siber ITE Indonesia.
 - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penanganan atau Penyidikan suatu perkara diberbagai wilayah antara lain, terakhir kali memberikan Pendapat AHLI ITE dalam perkara perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tahun 2023.

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:
 1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
 - gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan unsur Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:
 - Unsur "Setiap Orang" Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - Unsur "dengan sengaja" mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi bermuatan pengancaman dan/atau pemerasan;
 - Unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak, melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - Unsur "mendistribusikan", adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik;
 - Unsur "mentransmisikan", adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik;
 - Unsur "membuat dapat diakses", adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
 - Unsur "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Unsur "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Unsur **"memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"** adalah informasi yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, atau dimaksudkan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi dan/atau video pribadi;
- Bahwa untuk menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, terlebih dahulu Penyidik jelaskan **kronologis** kejadian sebagai berikut:
 - Berdasarkan fakta saksi Korban (Sdr. MIFTAH) pertama kali dihubungi oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH als. yang mengaku bernama PUTIH ANJANI melalui aplikasi Facebook Messenger kemudian percakapan berlanjut menggunakan aplikasi Whatsapp sekitar 28 September 2023, kemudian saksi korban berkenalan secara intens dengan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH als. PUTIH ANJANI , setelah itu terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANDJANI melakukan video call kepada saksi korban, lalu terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH als. PUTIH ANJANI melakukan schreen shoot kepada saksi korban yang saat itu sedang tanpa busana;
 - Berdasarkan fakta Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH langsung melakukan pemerasan dan mengatakan akan menyebarkan dokumentasi Vidio dan schreen shoot tersebut. Kemudian terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANDJANI meminta uang senilai

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban minta negosiasi untuk terhadap uang yang diminta tersebut namun tidak di sepakati oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANDJANI. Kemudian saksi korban meminta untuk di berikan secara bertahap dari 28 September 2023 – 5 Oktober 2023 ke Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI nomor rekening tersebut diserahkan oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANDJANI Setelah itu terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANDJANI selalu meminta uang kepada saksi korban.

- Berdasarkan fakta kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 jam 08.53 WIB terdakwa 1. FERI ARDIANTO (Terlapor 2) dengan menggunakan nomor Whatsapp 085362269245 yang mengaku dari kantor PWI yang Bernama ARI GITO WIGNARSONO menghubungi saksi/korban lalu mengkonfirmasi/menanyakan kepada saksi korban, apakah saksi korban ada permasalahan dengan terlapor PUTIH ANJANI, setelah itu terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku anggota PWI bernama ARI GITO WIGNARSONO melakukan pengancaman dan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mangancam saksi korban jika tidak memberikan uang tersebut maka foto dan video saksi korban akan di muat di TV dan Media Elektronik. Terdakwa 1. FERI ARDIANTO mengatakan uang tersebut untuk mengganti uang yang diserahkan ke terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH als. PUTIH ANJANI sebagai pengganti video atau foto yang diserahkan ke redaksi terdakwa 1. FERI ARDIANTO. Kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku sebagai oknum PWI secara bertahap;
- Berdasarkan fakta kemudian terdakwa 1. FERI ARDIANTO als. PWI an. ARI GITO WIGNARSONO meminta kembali sejumlah Rp.45.000.000. dengan alasan untuk pimpinan di kantor pusat PWI. Permintaan tersebut di sanggupi oleh saksi korban dengan transfer secara bertahap;
- Berdasarkan fakta setelah beberapa hari kemudian terdakwa 1. FERI ARDIANTO als. PWI tersebut an. ARI GITO WIGNARSONO kembali melakukan pemerasan dan meminta uang lagi kepada saksi korban dengan alasan bahwa ada media lain yaitu NET TV dan TV ONE

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



yang mengetahui kasus saksi korban dan siap memberitakan di media televisi sehingga oknum PWI tersebut meminta kembali uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Dan total yang sudah saksi korban transferkan ke terlapor oknum PWI yaitu sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke nomor-nomor rekening sbb.

- a. BCA 6197012104 a.n SAFITRI;
- b. BRI 064601044183501 a.n NURLIAH;
- c. MANDIRI 1100017674042 a.n RANI HARISMA

- Bahwa saat saksi korban melakukan video call tanpa menggunakan busana dan direkam oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH als. Sdr. PUTIH ANJANI;
- Bahwa dengan menggunakan video tersebut terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH als. PUTIH ANJANI gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban.
- Bahwa uang hasil pemerasan tersebut terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH mendapat bagian dari terdakwa 1. FERI ARDIANTO.
- Bahwa saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO sedang menjalani hukuman di lapas Sarolangun Jambi, terdakwa 1. FERI ARDIANTO mempunyai kekasih yaitu saksi SAFITRI (dilakukan penuntutan terpisah) ,
- Bahwa terdakwa 1. FERI ARDIANTO menyuruh saksi SAFITRI untuk membuat rekening BCA dengan nomor 6197012104 yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2023 dan untuk rekening BRI pada tanggal 27 April 2024 dengan nomor 710201020343536. Kemudian nomor rekening dan *Mobile Bankin* diminta/diambil alih oleh terdakwa 1. FERI ARDIANTO dan beberapa hari kemudian terlapor FERI ARDIANTO mengatakan bahwa *Mobile Bankin* tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi.
- Bahwa saksi SAFITRI sering mengunjungi terdakwa 1. FERI ARDIANTO di Lapas Sarolangun sekaligus untuk mengantarkan uang transferan dari saksi korban yang telah dikirim melalui rekening saksi SAFITRI, dan uang yang dikirim saksi korban tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. FERI ARDIANTO oleh saksi SAFITRI, dan saksi SAFITRI mendapat bagian dari uang tersebut yang berkisar antara Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga Ratus Ribu rupiah) tiap minggunya



dan uang tersebut digunakan utk keperluan sehari hari dan ada yang dibelikan cincin emas oleh saksi SAFITRI.

- Bahwa saksi SAFITRI telah menerima transfer dari saksi korban An. MIFTAH melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Oktober 2023 pukul 12.22 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 18 Oktober 2023 pukul 15.02 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 1 November 2023 pukul 12.46 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 5 November 2023 pukul 12.36 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 8 November 2023 pukul 09.00 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 8 November 2023 pukul 15.16 WIB Rp. 5.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 14 November 2023 pukul 15.16 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 15 November 2023 pukul 16.23 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 18 November 2023 pukul 11.19 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 22 November 2023 pukul 12.53 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 24 November 2023 pukul 14.29 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BCA a.n SAFITRI;
 - Tanggal 9 Oktober 2023 pukul 15.34 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BRI a.n SAFITRI.
- Bahwa saksi SAFITRI mengetahui terdakwa 1. FERI ARDIANTO mendapatkan uang tersebut dari hasil menyadarkan om om agar tidak main perempuan diluar sana dengan cara mengajak para korban untuk berkenalan dan mengajak vidio call sex selanjutnya vidio dan screenshoot vidio call tersebut digunakan oleh terdakwa 1. FERI ARDIANTO untuk meminta sejumlah uang kepada para korban dan

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



mengancam jika tidak ditransfer akan menyebarkan video atau foto korban yang dalam keadaan telanjang tersebut ke media sosial.

- Bahwa Uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO sesuai arahan terdakwa 1. FERI ARDIANTO dan sebagian untuk kebutuhan saksi SAFITRI dan ada yang disisihkan untuk membeli perhiasan emas dan ada juga dikirimkan kembali kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO melalui rekening an. CHANDRA PRATAMA;
- Bahwa terlapor SAFITRI berkomunikasi dengan terlapor FERI ARDIANTO dengan bukti chat.
- Bahwa berdasarkan dari uraian perbuatan para terdakwa dan saksi SAFITRI dapat ahli sampaikan bahwa dalam hal ini perbuatan para terdakwa bersama saksi SAFITRI (terdakwa 2. FINDI asl. Sdri. PUTIH ANJANI maupun terdakwa 1. FERI yang mengaku sebagai anggota PWI an.d. ARI GITO WIKNARSONO dan saksi SAFITRI) di atas adalah perbuatan dilarang dalam UU ITE yakni pelaku adalah Orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan pengancaman kepada korban sebagaimana Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana para pelaku menggunakan screenshot VCS antara saksi korban dan para pelaku pada waktu yang lalu untuk mengancam saksi korban dengan permintaan sejumlah uang yang menimbulkan ketakutan dalam diri saksi korban dan atas perbuatan para terdakwa tersebut jika menimbulkan rasa takut yang berlebihan merupakan dampak penderitaan mental karena diancam akan disebar screenshot VCS yang memperlihatkan bagian tubuh korban tanpa busana yang jika disebar akan mempermalukan dirinya di tengah masyarakat apalagi mengingat saksi korban adalah pengurus salah satu organisasi masyarakat.
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama saksi SAFITRI dapat juga diterapkan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas keterangan Ahli, para terdakwa tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX : pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa kenal dengan terdakwa 2. XXX sebagai teman sesama penghuni Sel/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun Jambi Jambi.
- Bahwa terdakwa ditahan karena melakukan tindak pidana Narkotika dan dipenjara selama 5 tahun.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Safitri dan ada hubungan selaku pacar sejak tahun 2022.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. CANDRA PERMANA BAKTI juga teman sesama penghuni Sel/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun Jambi Jambi.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan penyidik Bareskrim Polri terkait Tindak Pidana bersama-sama melakukan dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan April 2024, bertempat di Apartemen Sentra Timur Residence Pulogadung Jakarta Timur terhadap saksi korban H.Drs. MIFTAH MA. Dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2. Findi Hardiansyah telah melakukan Tindak Pidana tindak pidana bersama-sama melakukan dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang lain dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan November 2023, bertempat di Apartemen Sentra Timur Residence Pulogadung Jakarta Timur terhadap saksi korban H.Drs. MIFTAH MA.

- Bahwa terdakwa 1. melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan terdakwa 2. dengan cara awalnya terdakwa melihat teman seka-mar mencari uang dengan melakukan pemerasan melalui Vical sex.
- Bahwa terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH berperan seolah-olah sebagai Wanita cantik yang Bernama "Puti Anjani" kemudian merayu, membujuk korban supaya melepaskan pakaian korban lalu kemudian merekam video sambil VCS (Vidio Call Sex) saksi korban Miftah, kemudian mengancam saksi korban Mifah dan menakut-nakuti saksi korban supaya menyanggupi apa yang diminta oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH yaitu meminta uang kepada korban dan mentransfer ke rekening BCA dengan Nomor rekening 8575465401 atas nama CANDRA PERMANA BAKTI rekening. Yang Terdakwa 1. ketahui uang yang diminta oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1. menggunakan jasa Wartel yang disediakan dalam LAPAS untuk menghubungi saksi SAFITRI. Setelah Terdakwa 1. memiliki akun m-banking BCA a.n CANDRA PRATAMA lalu Terdakwa 1. membeli *handphone* OPPO A57 dan OPPO A18 untuk berkomunikasi dengan saksi SAFITRI.
- Bahwa Terdakwa 1. telah menyuruh saksi Safitri untuk membuat rekening BCA dengan nomor rekening 06197012104 an. SAFITRI, namun Terdakwa 1. lupa kapan menyuruh saksi SAFITRI membuat rekening BCA tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa 1. meminta saksi SAFITRI untuk membuat rekening BCA tersebut saksi SAFITRI menolak karena ia khawatir nomor rekening BCA tersebut akan di salahgunakan untuk kegiatan-

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan aneh-aneh (Narkoba dan lain-lain), setelah Terdakwa 1. paksa baru kemudian saksi SAFITRI mau membuat rekening BCA tersebut, sedangkan untuk BRI memang milik Safitri sendiri.

- Bahwa terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan 2 (dua) buah HP merk OPPO .
- Bahwa rekening yang terdakwa 1. siapkan untuk menerima transferan uang hasil pemerasan terhadap saksi Miftah dengan cara mentransfer secara bertahap ke rekening:
 1. Rekening BCA an. Chandra Pramana Bhakti dengan no rek 8575465401;
 2. Rekening BRI an. Nurliah, dengan no rek 64601044183501;
 3. Rekening BCA an Safitri dengan no rek 06197012104 ;
 4. Rekening BRI an. Safitri dengan norek. 710201020343536.
- Bahwa awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berniat untuk menghapus vidio tersebut, namun terdakwa 1. FERI ARDIANTO meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepada terdakwa 1., karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengatakan bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih sepertinya masih menyanggupi dan masih memiliki uang dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengaku masih membutuhkan uang.
- Bahwa alu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto menghubungi saksi korban Miftah dengan berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI Jakarta Pusat dengan nama Sdr. Ari Gito Wiknarsono, karena tidak dijawab kemudian terdakwa 1. mengirimkan foto keanggotaan PWI. Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang “**saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di**

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “**kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu**” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

- Bahwa karena pemerasan yang pertama berhasil dimana saksi korban Miftah mengirimkan sejumlah uang yang terdakwa 1. minta yang kemudian hasil tersebut dibagi dua dengan terdakwa 2, FINDI HARIANSYAH.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. beberapa kali melakukan pemerasan kepada saksi korban Miftah kurang lebih 5 (lima) kali dengan modus yang sama yaitu mengancam saksi korban dengan menakut-nakutinya bahwa VCS (Vidio Call Sex) akan dimuat oleh media televisi, yaitu TV One, Kompas TV, Metro TV dan lainnya. Dan karena ancaman tersebut akhirnya saksi korban Miftah takut dan akhirnya mengirimkan sejumlah uag yang terdakwa 1. Minta sesuai nomor rekening yang terdakwa 1. Kirimkan kepada saksi korban Miftah.
- Bahwa saksi korban Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA	Rp 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023			BAKTI	
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	0646010441 83501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	0646010441 83501	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDIRI	1100017674 042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



20	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21	8 Oktober 2023	BRI	0646010441 83501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22	9 Oktober 2023	BRI	7102010203 43536	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-

- Bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih tersebut masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAFITRI (pacar terdakwa 1.)
- Bahwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening BCA dan BRI saksi SAFITRI kemudian terdakwa 1. memerintahkan kepada saksi SAFITRI untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti.
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa 1. dari hasil memeras saksi korban MIFTAH tersebut terdakwa 1. diberikan kepada saksi Safitri untuk biaya hidupnya per minggunya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga untuk uang jajan anak-anak terdakwa 1. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan serta untuk orang tua terdakwa 1. yaitu sdr. Sunoto untuk membeli sapi yang semuanya terdakwa 1. Titipkan kepada saksi SAFITRI selaku pacar terdakwa yang selalu membesuk terdakwa ke Lapas tempat terdakwa 1. Ditahan.
- Bahwa pada bulan April 2024 terdakwa 1. Feri Ardianto menyuruh saksi SAFITRI untuk membeli mobil dan saksi SAFITRI telah membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto transfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa 1. Berikan kepada saksi SAFITRI telah gunakan membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram.
- Bahwa saksi SAFITRI curiga kepada terdakwa tentang asal usul uang yang banyak masuk kedalam rekening baik BCA maupun BRI miliknya, dan menanyakan kepada terdakwa 1, dari mana asal uang transferan kerekening miliknya tersebut, awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang dari titipan keluarga saudara FINDI HARIANSYAH, lalu Safitri curiga dan menanyakan kembali kepada Tersangka "kok banyak sekali uangnya" akhirnya Terdakwa 1. jelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dari kegiatan "VCS" (pemerasan dan pengancaman) yang dilakukan oleh terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH. lalu saksi Safitri menanyakan kembali "apakah tidak bermasalah nanti?", lalu Terdakwa jawab "Insya Allah ngga", kemudian Sdri safitri menanyakan kembali detail nya seperti apa, lalu Terdakwa jelaskan secara detail "bahwa uang tersebut didapat dari hasil menyadarkan om om agar tidak main perempuan diluaran sana dengan cara mengajak para korban untuk berkenalan dan mengajak vidio call sex selanjutnya vidio dan screenshot vidio call tersebut digunakan oleh terdakwa 1. untuk meminta sejumlah uang kepada korban dan mengancam jika tidak ditransfer akan menyebarkan vidio atau foto korban yang dalam keadaan telanjang tersebut ke media sosial"
- Bahwa terdakwa 1. ada mengirimkan Vidio saksi Miftah yang sedang melakukan masturbasi kepada saksi SAFITRI.
- Bahwa setiap dana masuk kerekening Safitri dari saksi Miftah Terdakwa langsung mengkonfirmasi kepada saksi Safitri kemudian Terdakwa 1. memerintahkan saksi SAFITRI untuk mendistribusikan atau menyalurkan uang tersebut sesuai arahan terdakwa 1.
- Bahwa pemilik nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 8575465401 atas nama CANDRA PRAMANA BHAKTI adalah milik sdr.-Parno teman sekamar terdakwa dilapas. sedangkan rekening BCA dengan No. rekening 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman sekamar.
- Bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut terdakwa 1. Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A18 warna hitam

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor IMEI 1 861717062278756 dan IMEI 2 861717062278749; 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 8606625061347418 dan IMEI 2 860625061347400;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- 2. **XXXX** alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri alias pengguna nomor Whatsaap 085609448728 : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa 2. Kenal dengan terdakwa 1. FERI ARDIANTO sejak tahun 2022 sebagai sesama rekan dan satu kamar sel yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun terkait kasus narkoba dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa 2. Tidak kenal dengan saksi H. DRS MIFTAH MA secara personal, hanya kenal pada saat Terdakwa 2. menentukan yang bersangkutan sebagai target calon korban ;
 - Bahwa terdakwa 2. tidak kenal dengan saksi SAFITRI yang dilakukan penuntutan terpisah.
 - Bahwa terdakwa 2. memiliki Akun facebook yang dipakai untuk meminta pertemanan dengan saksi MIFTAH dengan nama "Retsi Anjani Putih";
 - Bahwa terdakwa 2. memiliki Email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook yang Tersangka ingat "jayapura02";
 - Bahwa perangkat untuk mengakses facebook yang terdakwa 2. gunakan berupa handphone Oppo type A16 didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728
 - Bahwa terdakwa 2. yang mengaku sebagai PUTIH ANJANI dengan nomor Hp. 085609448728 dan melakukan komunikasi awal melalui *direct message* berlanjut chat whatsapp kepada saksi H. DRS MIFTAH MA dan nomor tersebut aktif terdakwa gunakan ;
 - Bahwa yang mengaku sebagai anggota persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bernama ARI GITO WIKNARSONO dengan nomor Hp. 085362269245 adalah terdakwa 1. FERI ARDIANTO dan yang melakukan komunikasi selanjutnya dengan saksi H DRS MIFTAH MA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga kenal Sdr. CANDRA PRAMANA BAKTI sejak tahun 2022 juga sebagai sesama rekan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun terkait kasus narkoba ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 1. FERI ARDIANTO telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan November 2023, bertempat di Apartemen Sentra Timur Residence Pulogadung Jakarta Timur terhadap saksi korban H.Drs. MIFTAH MA.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama terdakwa 1. FERI ARDIANTO dengan cara :
 - Awalnya terdakwa 2. bersama terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang tinggal sekamar/satu sel di Lapas Sarolangun Jambi berniat mencari uang seperti teman sekamar lainnya yang mencari uang melalui VC (Vidio Cal Sex) dengan cara mencari korban yang dapat diajak berkenalan dan nantinya akan diajak untuk melakukan vidio call sex , kemudian pada saat vidio call sex tersebut nantinya akan dilakukan perekaman dan digunakan untuk alat memeras para korban, sehingga Terdakwa 2. Dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO mencari target secara random/acak. Dan sebelumnya terdakwa 2. telah mendapat vidio syur tersebut dari teman sekamar yang sengaja disimpan untuk hiburan.
 - Kemudian setelah terdakwa 2 membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat Hp milik terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH *handphone merk* Oppo type A16 didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 email facebook "Retsi Anjani Putih"

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook “jaya-pura02”, diakun Facebook “Retsi Putih Anjani” terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram “janda bohay anak1” setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian terdakwa 2. mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi “**Assalamualaikum**” ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Kemudian pada sekitar bulan September 2023 Tersangka meminta pertemanan facebook Sdr. MIFTAH dengan menggunakan akun facebook “Retsi Anjani Putih” karena langsung mendapatkan tanggapan dari Sdr. Sdr. MIFTAH sehingga Terdakwa 2. mengajak untuk bertukar nomor whatsapp (pada saat itu Terdakwa 2. menggunakan nomor 085609448728).

- kemudian pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik, lalu terdakwa 2. mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatsapp saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatsaap nya No. 08122953612, dan terdakwa 2. setelah itu langsung saya melakukan (Video Call Sex) VCS kepada korban dan sambil merekamnya, setelah itu terdakwa 2. Findi Ardiansyah langsung mengajak vidio call sex dimana terdakwa 2. sudah menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex



dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp yang sedang melakukan vido call kemudian terdakwa 2. merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilannya.

- Setelah memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut awalnya terdakwa 2. yang melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. via chat **"Ya Allah.... kok jadinya begini?" "hapus donk...."** dan terdakwa 2. menjawab **"adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek", "semua ini aku lakukannya karena terpaksa"**, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya **"apa yang bisa aku lakukan"** dan terdakwa 2. langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan **"aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta", "setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen"**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab **"saya pasti pegang komitmen"**, **"beri saya waktu"**, **"saya serius"**, lalu terdakwa 2. langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan **"karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas"**, **"aku butuh sekarang"**, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak memiliki uang sebanyak yang diminta lalu saksi Miftah bernegosiasi dengan terdakwa 2. karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Drs.H. Miftah MA

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Terdakwa 2. terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta.

- Bahwa untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakana dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp, dari awal terdakwa 2. berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. menyamarkan sebagai wanita.
 - Bahwa Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI adalah nomor rekening yang terdakwa 2. kirimkan kepada saksi MIFTAH untuk menerima transferan uang yang terdakwa minta dari saksi MIFTAH untuk membayar uang kontrakan dan seluruhnya uang yang ditransfer saksi Miftah sebanyak Rp. 45. 000.000 secara bertahap dengan rincian sbb:
 - a. Tanggal 28 September 2023 pukul 13.26 WIB Rp.10.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
 - b. Tanggal 28 September 2023 pukul 13.28 WIB Rp. 5.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
 - c. Tanggal 28 September 2023 pukul 15.22 WIB Rp. 15.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
 - d. Tanggal 1 Oktober 2023 pukul 13.09 WIB Rp. 5.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;
 - e. Tanggal 5 Oktober 2023 pukul 21.03 WIB Rp. 10.000.000 ke Rekening BCA a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.
- Dari uang yang di trasnfer oleh saksi MIFTAH total seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000 ,- kemudian terdakwa bagi hasil dengan



terdakwa 1. FERI ARDIANTO dengan memberinya sebesar 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.

- Bahwa nomor handphone 085362269245 adalah milik terdakwa 1. FERI ARDIANTO.
- Bahwa kemudian terdakwa 2. Bilang kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO seperti saksi korban Miftah masih bisa untuk dimitai uangnya. Dan kemudian pemeransan tersebut dilanjutkan oleh terdakwa 1. FERI ARDIANTO dengan cara mengaku-ngaku sebagai anggota persatuan wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa 1. FERI ARDIANTO dengan mengaku sebagai anggota persatuan wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Pusat kepada saksi Miftah dengan menggunakan Nomor handphone whatsapp tersebut 085609448728 lalu mengirimkan video saksi Miftah tanpa busana tersebut lalu memeras dan mengancam saksi korban Miftah agar memberikan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa 1. FERI ARDIANTO .
- Bahwa yang memiliki inisiatif/ide dan merencanakan hal tersebut adalah Tersdakwa 2 dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO;
- Bahwa dalam mencari sasaran / target yang akan menjadi calon korban semuanya dilakukan secara acak/random.
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari hasil melakukan penipuan atau pemerasan terhadap saksi Miftah terdakwa 2. pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari hari didalam Lapas;
- Bahwa setiap terdakwa butuh uag maka terdakwa akan meminta kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO karen dia yang memegang M=bangkin dari rekening atas nama CANDRA PRAMANA BAKTI dan total uang yang Tersdakwa peroleh dari perbuatan pemerasan lewat VCSdengan mengaku sebagai PUTIH ANJANI tersebut sebesar Rp. 40.500.000.000 dan dari hasil terdakwa 1. FERI ARDIANTO mengaku sebagai anggota PWI sebesar Rp. 22.500.000.000, jadi keseluruhan yang Tersangka terima $\pm$ Rp. 63.000.000,-
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Mabes Polri terdakwa baru keluar / selesai menjalani pidana.

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah *Flashdisk Merk* TOSIBAH warna putih dengan kapasitas 8 GB yang berisi file percakapan *Whatsapp*;
- a. 1 bundel printout *screenshot* percakapan *whatsapp* dengan putih an-jani dan PWI Jakarta Pusat;
- b. 1 bundel printout *screenshot* bukti transfer;
- c. 1 bundel *screenshot* percakapan Facebook/ Messenger dengan Retsi Anjani Putri.-
- d. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 861717062278756 dan IMEI 2 861717062278749;
- e. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 8606625061347418 dan IMEI 2 860625061347400;
- f. 2 (dua) buah sim card dengan nomor sim card 1 +6285379585833 (IM3) dan sim card 2 +6282281136449 (telkomsel).
- g. 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan username Retsi Anjani Putri dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090256846393> yang akun tersebut telah di extract kedalam 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna Hitam kapasitas 32 Gb
- h. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno8 T 4G, dengan Nomor IMEI 1 : 860443062240511 dan IMEI 2 : 860443062240503 berikut kartu dengan No HP 087872569294 milik Safitri;
- i. 2 (dua) buah Sim Card XL dengan Nomor MSSID 896211666006373049-8 dan 896211785514822652-5 milik Safitri;
- j. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57E, Nomor IMEI 861109069031711 dan IMEI 2 : 861109069031703 berikut kartu dengan Nomor HP 082282165548 milik Safitri;
- k. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 (1901), Nomor IMEI 1 : 860991049367617 dan IMEI 2 : 860991049367609 berikut kartu dengan Nomor HP 087767919670 dan Nomor HP 082280236310 milik Safitri;
- l. 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSSID 621002807223631000 dan 621001827216554800;
- m.1 (satu) buah rekening BCA Nomor rek 6197012104 berikut ATM dengan Nomor kartu 5379412112168421 an. Safitri;
- n. 1 (satu) buah rekening BRI Nomor rek 710201020343536 berikut ATM dengan Nomor kartu 5221843169606485 an. Safitri;

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah cincin emas berikut 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas
- p. Uang tunai senilai Rp.10.200.000,00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya tahun 2016 dengan nomor Polisi BH 1970 BK;
- r. 1 (satu) buah unit STNK dengan nopol BH 1970 BK atas nama Putri Nanda Sari dengan nomor rangka MHKA4DB3JGJ064320 dan nomormesin 1KRA336634;
- s. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 10+.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa selaku sesama penghuni kamar Narkotika di Lapas Kelas II B Surolangun Jambi berencana mencari uang dengan cara menipu dan memeras seseorang lewat Vidio Call Sex, setelah sepakat dan dilakukan pembagian tugas kemudian para terdakwa membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat Hp milik terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH *handphone merk Oppo type A16* didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "**jayapura02**, diakun Facebook "Retsi Putih Anjani" terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram "janda bohay anak1" setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi "**Assalamualaikum**" ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dari sekian banyak calon korban yang dipilih secara acak tersebut pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik
- Bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI ARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Ardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, setelah itu langsung saya melakukan (Video Call Sex)VCS kepada korban dan sambil merekamnya, setelah itu terdakwa 2. Findi Ardiansyah langsung mengajak vidio call sex dimana para terdakwa sudah menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp yang sedang melakukan vido call kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan pengilannya.

- Bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan temab-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri via chat "Ya Allah.... kok jadinya begini?" "hapus donk...."dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menjawab "adek

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



bisa hapus asal mas bisa bantu adek”, “semua ini aku lakukannya karena terpaksa”, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya “apa yang bisa aku lakukan” dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan “aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta”, “setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab “saya pasti pegang komotmen”, “beri saya waktu”, “saya serius”, lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan “karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas”, “aku butuh sekarang”, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri minta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta.

- Bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakana dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutar video porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp, dari awal terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita.

- Bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI.
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berniat untuk menghapus video tersebut, namun terdakwa 1. FERI ARDIANTO meminta untuk dikirimkan screen record video call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, karena terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengatakan bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih sepertinya masih menyanggupi dan masih memiliki uang dan terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mengaku masih membutuhkan uang. Lalu terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab "ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI", kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dan mengaku bernama Sdr. Ari Gito Wiknarsono dengan mengirimkan foto keanggotaan PWI. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang **"saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?"**, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab **"kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya**

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

- Bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL TRANSAKS I	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-



	2023				
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDIRI	1100017674042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	71020102034353 6	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-
					-

- Bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih yang sebagian yang masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAVITRI kemudian oleh terdakwa disuruh untuk ditransfer ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti, kemudian sebagian terdakwa diberikan kepada saksi Savitri untuk biaya hidupnya perminggunya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga uang jajan untuk anak terdakwa 1. Feri Ardianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dan juga dimita untuk memberikan kepada orang tuanya saksi Sunoto. Dan ada juga pada bulan April 2024 uang tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto gunakan untuk membeli mobil merk toyota Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto ditransfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA dan memberikan mobil tersebut kepada saksi SAFITRI, juga membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram.

- Bahwa saksi SAFITRI mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang berada didalam Lapas dimana terdakwa 1. Feri Ardianto tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saksi SAFITRI sejak diminta/disuruh membuka rekening baik BRI maupun BCA atas nama SAFITRI melihat banyak uang masuk ke kedua rekening tersebut dalam jumlah yang banyak dari pengirim /transfer dengan nama yang sama yaitu MIFTAH. Dan setelah saksi SAFITRI menanyakan langsung kepada terdakwa 1. Feri Ardianto akhirnya saksi SAFITRI mengetahui bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA tersebut hasil menipu dan memerasnya melalui VCS (Vidio Call Sex). Namun saksi SAFITRI tetap mau menerima uang pemberian dari terdakwa 1. Feri Ardianto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Drs. MIFTAH MA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan kumulatif alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Ketiga : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak ;**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;**
4. **Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1398/K/Pid/1996, tanggal 30 Juni 1996 Pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*", adalah *setiap orang atau siapa saja* pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang menurut hukum sangat berkaitan erat dengan kondisi alamiah seseorang yang dapat dilihat dari usia yang merupakan cerminan dari kedewasaan/ kematangan jiwa seseorang serta kondisi kesehatan psikis/mentalnya yang dalam hal ini adalah Terdakwa 1. FERI ARDIANTO DAN Terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri alias pengguna nomor Whatshaap 085609448728 telah diajukan di depan persidangan sebagai

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Para Terdakwa yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);



Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa dalam bulan Oktober 2023 sebagai sesama rekan dan satu kamar sel yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun berencana /berniat mencari uang seperti penghuni sel lainnya dengan cara Vidio Call Sex kemudian melakukan pemerasan kepada yang menjadi korban;

Menimbang bahwa para terdakwa sepakat melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa 2. FANDI HARIANSYAH membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat *handphone merk* Oppo type A16 didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 dengan email facebook “Retsi Anjani Putih” adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook “jaya-pura02. Kemudian pada akun Facebook “Retsi Putih Anjani” terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram “janda bohay anak1”. Setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi “**Assala-mualaikum**” ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dan pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI HARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Hardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, dan terdakwa 2. Findi Hariansyah memberikan nomor whatsappnya yaitu 085609448728.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. Findi Hariansyah langsung mengajak saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk melakukan (Video Call Sex) VCS, dan saksi saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih setuju kemudian para terdakwa menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp terdakwa 2. Findi Haransyah yang sedang melakukan vido call, kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilannya;

Menimbang bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara terdakwa 2. Findi Hariansyah mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Hardiansyah via chat “Ya Allah.... kok jadinya begini?” “hapus donk....”dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah menjawab “adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek”, “semua ini aku lakukannya karena terpaksa”, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya “apa yang bisa aku lakukan” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan “aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta”, “setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab “saya pasti pegang komotmen”, “beri

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya waktu", "saya serius", lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan "karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas", "aku butuh sekarang", karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak punya uang sebanyak yang diminta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Hardiansyah karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) siasanya ditransfer bertahap, setelah terdakwa 2. Findi Hardiansyah setuju kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- dari rekening BSI ke rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Untuk sisanya Terdakwa 2. Findi Hardiansyah terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta yang semuanya dikirim oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih ke rekening BCA Nomor 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan video ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencanakan dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan video call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Hardiansyah sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Hardiansyah dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutar video porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa dari awal terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita;

Menimbang bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Hardiansyah berniat untuk menghapus vidio tersebut, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah bilang kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO bahwa saksi Miftah masih bisa untuk dimintai uang, lalu terdakwa 1. Feri Ardianto meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku masih membutuhkan uang;

Menimbang bahwa terdakwa 2. Findi Hardiansyah menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto dengan berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dengan nama Sdr. Ari Gito Wiknarsono mengirimkan foto keanggotaan PWI kepada saksi Miftah. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang “saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

Menimbang bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dan Rekening BSI dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA	Rp 10.000.000,-



	2023			BAKTI	
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDIR I	1100017674042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA	Rp 5.000.000,-



				BAKTI	
19.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	064601044183501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	710201020343536	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-
					-

Menimbang bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih yang sebagian yang masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAVITRI kemudian oleh terdakwa 1. Feri Ardianto disuruh untuk ditransfer ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti. Bahwa saksi Safitri menayakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto dari mana uang yang masuk kedalam kedua rekening BCA dan BRI atas nama Safitri yang disuruh terdakwa 1. Feti Ardianto buat tersebut awalnya terdakwa 1. Feti Ardianto berdalih uang dari saudaranya namun setelah ditanyakan terus akhirnya terdakwa 1. Feti Ardianto mengakui bahwa uang tersebut dari laki laki yang diajak untuk Vidio Call Sex dan kemudian diperas uangnya. Dan terdakwa 1. Feti Ardianto tanpa sengaja telah mengirimkan Vidio Call Sex saksi Miftah yang sedang melakukan onani;

Menimbang bahwa uang hasil pemerasan yang berasal dari saksi Miftah tersebut sebagian terdakwa 1. Feri Ardianto diberikan kepada saksi Savitri untuk biaya hidupnya perminggunya sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga uang jajan untuk anak terdakwa 1. Feri Ardianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dimita untuk memberikan kepada orang tuanya saksi Sunoto. Dan ada juga pada bulan April 2024 uang tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto gunakan untuk membeli mobil merk toyoya Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto ditransfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA dan memberikan



mobil tersebut kepada saksi SAFITRI, juga membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram;

Menimbang bahwa saksi SAFITRI mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang berada didalam Lapas dimana terdakwa 1. Feri Ardianto tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saksi SAFITRI sejak diminta/disuruh membuka rekening baik BRI maupun BCA atas nama SAFITRI melihat banyak uang masuk ke kedua rekening tersebut dalam jumlah yang banyak dari pengirim /transfer dengan nama yang sama yaitu MIFTAH. Dan setelah saksi SAFITRI menanyakan langsung kepada terdakwa 1. Feri Ardianto akhirnya saksi SAFITRI mengetahui bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA tersebut hasil menipu dan memerasnya melalui VCS (Vidio Call Sex). Namun saksi SAFITRI tetap mau menerima uang pemberian dari terdakwa 1. Feri Ardianto;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, yang mengaku bernama Sdri.PUTIH ANJANI yang melakukan screen shoot kepada saksi korban Miftah yang sedang tanpa busana, pada saat melakukan video call sex dengan saksi pelapor, kemudian mengirimkan screen shoot video call sex tersebut kepada saksi pelapor dengan permintaan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), untuk ditansfer ke Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI, dan dengan perbuatan Terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO, yang telah mengirimkan screen shoot video call sex tersebut kepada saksi pelapor dengan permintaan uang sebesar Rp.45.000.000,- untuk mengganti uang yang diserahkan ke terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANJANI sebagai pengganti video atau foto yang diserahkan ke redaksi terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO, untuk ditransfer ke nomor-nomor rekening:

- a. BCA 6197012104 a.n SAFITRI;
- b. BRI 064601044183501 a.n NURLIAH;
- c. MANDIRI 1100017674042 a.n RANI HARISMA;
- d. BCA 8575465401.An. CANDRA PRAMANA BAKTI.

Yang mana akibat dari perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, orang yang mengaku bernama Sdri.PUTIH ANJANI dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO orang yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO tersebut saksi pelapor telah mengalami kerugian sampai sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan



demikian perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kesatu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa dalam bulan Oktober 2023 sebagai sesama rekan dan satu kamar sel yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun berencana /berniat mencari uang seperti penghuni sel lainnya dengan cara Vidio Call Sex kemudian melakukan pemerasan kepada yang menjadi korban;

Menimbang bahwa para terdakwa sepakat melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa 2. FANDI HARIANSYAH membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat *handphone merk* Oppo type A16 didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 dengan email facebook “Retsi Anjani Putih” adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook “jaya-pura02. Kemudian pada akun Facebook “Retsi Putih Anjani” terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram “janda bohay anak1”. Setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi “**Assalamualaikum**” ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dan pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik;



Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI HARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Hardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, dan Terdakwa 2. Findi Hariansyah memberikan nomor whatsaapnya yaitu 085609448728.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. Findi Hariansyah langsung mengajak saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk melakukan (Video Call Sex) VCS, dan saksi saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih setuju kemudian para terdakwa menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp terdakwa 2. Findi Haransyah yang sedang melakukan vido call, kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilan;

Menimbang bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara terdakwa 2. Findi Hariansyah mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Hardiansyah via chat "Ya Allah.... kok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadinya begini?” “hapus donk....” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah menjawab “adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek”, “semua ini aku lakukannya karena terpaksa”, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya “apa yang bisa aku lakukan” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan “aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta”, “setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab “saya pasti pegang komitmen”, “beri saya waktu”, “saya serius”, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan “karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas”, “aku butuh sekarang”, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak punya uang sebanyak yang diminta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Hardiansyah karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) siasanya ditransfer bertahap, setelah terdakwa 2. Findi Hardiansyah setuju kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- dari rekening BSI ke rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Untuk sisanya Terdakwa 2. Findi Hardiansyah terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta yang semuanya dikirim oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih ke rekenig BCA Nomor 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencanakan dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Hardiansyah sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Hardiansyah dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa dari awal terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita;

Menimbang bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Hardiansyah berniat untuk menghapus vidio tersebut, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah bilang kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO bahwa saksi Miftah masih bisa untuk dimintai uang, lalu terdakwa 1. Feri Ardianto meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku masih membutuhkan uang;

Menimbang bahwa terdakwa 2. Findi Hardiansyah menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto dengan berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dengan nama Sdr. Ari Gito Wiknarsono mengirimkan foto keanggotaan PWI kepada saksi Miftah. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang “saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan diuraikan di atas, perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, yang mengaku bernama PUTIH ANJANI yang melakukan screen shoot kepada saksi korban Miftah yang sedang tanpa busana, pada saat melakukan video call sex dengan saksi pelapor, kemudian mengirimkan screen shoot video call sex tersebut kepada saksi korban dengan permintaan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), untuk ditansfer ke Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI, dan dengan perbuatan terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO, yang telah mengirimkan screen shoot video call sex tersebut kepada saksi korban dengan permintaan uang sebesar Rp.45.000.000,- untuk mengganti uang yang diserahkan ke terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANJANI sebagai pengganti video atau foto yang diserahkan ke redaksi terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO, untuk ditransfer ke nomor-nomor rekening:

- a. BCA 6197012104 a.n SAFITRI;
- b. BRI 064601044183501 a.n NURLIAH;
- c. MANDIRI 1100017674042 a.n RANI HARISMA;

Dan selain itu **terdakwa 1. Feti Ardianto juga tanpa sengaja telah mengirimkan Vidio Call Sex saksi Miftah yang sedang melakukan onani.** Akibat dari perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, orang yang mengaku bernama PUTIH ANJANI dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO orang yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam hal ini, sesuai dengan penjelasan ayat (4), menyatakan Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa ketentuan pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa :

- a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pada perbuatan "mentransmisikan, "mendistribusikan" dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum;
- b. Perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) UU ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga dan/ atau kelompok orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau melepaskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut;
- c. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/ atau video pribadi;
- d. Pengancaman dan/ atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup;
- e. Dalam melakukan perbuatan pemerasan dan/ atau pengancaman, harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku;
- f. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa dalam bulan Oktober 2023 sebagai sesama rekan dan satu kamar sel yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun berencana /berniat mencari uang seperti penghuni sel lainnya dengan cara Vidio Call Sex kemudian melakukan pemerasan kepada yang menjadi korban;

Menimbang bahwa para terdakwa sepakat melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa 2. FANDI HARIANSYAH membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat *handphone merk* Oppo type A16 didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 dengan email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "jaya-

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura02. Kemudian pada akun Facebook “Retsi Putih Anjani” terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram “janda bohay anak1”. Setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi “**Assalamualaikum**” ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dan pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI HARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Hardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, dan terdakwa 2. Findi Hariansyah memberikan nomor whatsappnya yaitu 085609448728.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. Findi Hariansyah langsung mengajak saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk melakukan (Video Call Sex) VCS, dan saksi saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih setuju kemudian para terdakwa menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menemukan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp terdakwa 2. Findi Hariansyah yang sedang melakukan vido call, kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan penggilannya;

Menimbang bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Hardiansyah via chat “Ya Allah.... kok jadinya begini?” “hapus donk....” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah menjawab “adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek”, “semua ini aku lakukannya karena terpaksa”, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya “apa yang bisa aku lakukan” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan “aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta”, “setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab “saya pasti pegang komotmen”, “beri saya waktu”, “saya serius”, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan “karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas”, “aku butuh sekarang”, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak punya uang sebanyak yang diminta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Hardiansyah karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) siasanya ditransfer bertahap, setelah terdakwa 2. Findi Hardiansyah setuju kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- dari rekening BSI ke rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Untuk sisanya Terdakwa 2. Findi Hardiansyah terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap sejumlah uang yang di minta yang semuanya dikirim oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih ke rekenig BCA Nomor 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencanakan dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Hardiansyah sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Hardiansyah dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa dari awal terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita;

Menimbang bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Hardiansyah berniat untuk menghapus vidio tersebut, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah bilang kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO bahwa saksi Miftah masih bisa untuk dimintai uang, lalu terdakwa 1. Feri Ardianto meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku masih membutuhkan uang;

Menimbang bahwa terdakwa 2. Findi Hardiansyah menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto dengan berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dengan nama Sdr. Ari Gito Wiknarsono mengirimkan foto keanggotaan PWI kepada saksi Miftah. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bilang “saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

- Bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dan Rekening BSI dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAK SI	BANK TUJU AN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8	BCA	61970121	SAFITRI	Rp 15.000.000,-

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



	November 2023		04		
8.	14 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104 4183501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104 4183501	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDI RI	11000176 74042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19.	31 Oktober 2023	BCA	61970121 04	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	85754654 01	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	06460104 4183501	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	71020102 0343536	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000,-



Menimbang bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dengan perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, yang mengaku bernama Sdri.PUTIH ANJANI yang melakukan screen shoot kepada saksi pelapor yang sedang tanpa busana, pada saat melakukan video call sex dengan saksi pelapor, kemudian mengirimkan screen shoot video call sex tersebut berupa foto telanjang kepada saksi korban dengan pemerasan dan permintaan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), untuk ditansfer ke Nomor Rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI, dan dengan perbuatan terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO, yang telah mengirimkan screen shoot video call sex tersebut kepada saksi korban dengan permintaan uang sebesar Rp.45.000.000,- untuk mengganti uang yang diserahkan ke terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH Als PUTIH ANJANI sebagai pengganti video atau foto yang diserahkan ke redaksi terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO, untuk ditransfer ke nomor-nomor rekening:

- a. BCA 6197012104 a.n SAFITRI;
- b. BRI 064601044183501 a.n NURLIAH;
- c. MANDIRI 1100017674042 a.n RANI HARISMA;
- d. BCA 8575465401.An. CANDRA PRAMANA BAKTI.

Bahwa terdakwa 1. FERI ARDIANTO melakukan pemerasan dan permintaan uang kepada saksi MIFTAH dengan cara yang sama yaitu menakut-nakuti saksi korban Miftah bahwa Vidio saksi korban yang sedng melakukan onani tersebut akan ditayangkan atau disiarkan kan oleh Media elektronik TV One, Kompas TV dan media TV lainnya sehingga saksi korban sampai 5 (lima) kali dilakukan pemerasan dan permintaan uang oleh terdakwa 1. FERI ARDIANTO, sehingga akhirnya saksi korban Miftah tertekan dan kemudian melapor kepada pihak Kepolisian untuk mengehntikan perbuatan para terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, orang yang mengaku bernama PUTIH ANJANI dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO orang yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sampai sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang dengan demikian unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



melakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa para terdakwa dalam bulan Oktober 2023 sebagai sesama rekan dan satu kamar sel yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun berencana /berniat mencari uang seperti penghuni sel lainnya dengan cara Vidio Call Sex kemudian melakukan pemerasan kepada yang menjadi korban;

Menimbang bahwa para terdakwa setelah sepakat kemudian dilakukan pembagian tugas, dimana terdakwa 2. FANDI HARIANSYAH membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat *handphone* merk Oppo type A16 di dalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 dengan email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "jayapura02";

Menimbang bahwa para terdakwa sepakat melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa 2. FANDI HARIANSYAH membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat *handphone* merk Oppo type A16 di dalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 dengan email facebook "Retsi Anjani Putih" adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook "jayapura02. Kemudian pada akun Facebook "Retsi Putih Anjani" terdakwa 2. Findi Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram "janda bohay anak1". Setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi "**Assalamualaikum**" ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dan pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI HARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Hardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, dan terdakwa 2. Findi Hariansyah memberikan nomor whatsaapnya yaitu 085609448728.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. Findi Hariansyah langsung mengajak saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk melakukan (Video Call Sex) VCS, dan saksi saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih setuju kemudian para terdakwa menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp terdakwa 2. Findi Haransyah yang sedang melakukan vido call, kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilannya;

Menimbang bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara terdakwa 2. Findi Hariansyah mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Hardiansyah via chat "Ya Allah.... kok jadinya begini?" "hapus donk...."dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah menjawab "adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek", "semua ini aku lakukannya karena terpaksa", lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya "apa yang bisa aku lakukan" dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan "aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta", "setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen", saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio

Halaman 108 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



tersebut tersebar langsung menjawab “saya pasti pegang komotmen”, “beri saya waktu”, “saya serius”, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan “karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas”, “aku butuh sekarang”, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak punya uang sebanyak yang diminta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Hardiansyah karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) siasanya ditransfer bertahap, setelah terdakwa 2. Findi Hardiansyah setuju kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- dari rekening BSI ke rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Untuk sisanya Terdakwa 2. Findi Hardiansyah terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta yang semuanya dikirim oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih ke rekenig BCA Nomor 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakan dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Hardiansyah sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Hardiansyah dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakkan alat kelamin melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa dari awal terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita;

Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Hardiansyah berniat untuk menghapus vidio tersebut, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah bilang kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO bahwa saksi Miftah masih bisa untuk dimintai uang, lalu terdakwa 1. Feri Ardianto meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku masih membutuhkan uang;

Menimbang bahwa terdakwa 2. Findi Hardiansyah menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab “ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI”, kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto dengan berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dengan nama Sdr. Ari Gito Wignarsono mengirimkan foto keanggotaan PWI kepada saksi Miftah. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan bilang “saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih. Akibat dari perbuatan terdakwa 2. FINDI HARIANSYAH, orang yang mengaku bernama PUTIH ANJANI dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO orang yang mengaku wartawan PWI an. ARI GITO WIGNARSONO tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sampai sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif kumulatif

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa untuk unsur tersebut telah terbukti dalam uraian unsur pada pasal sebelumnya pada dakwaan alternatif kedua sehingga unsur pasal ini telah pula terbukti dan tidak perlu diuraikan kembali;

3. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan :

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur dalam pasal ini sudah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa dalam bulan Oktober 2023 sebagai sesama rekan dan satu kamar sel yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sarolangun berencana /berniat mencari uang seperti penghuni sel lainnya dengan cara Vidio Call Sex kemudian melakukan pemerasan kepada yang menjadi korban;

Menimbang bahwa para terdakwa sepakat melakukan pembagian tugas, dimana terdakwa 2. FANDI HARIANSYAH membuat akun Facebook dengan menggunakan perangkat *handphone merk Oppo type A16* didalamnya terdapat sim card dengan nomor 085609448728 dengan email facebook “Retsi Anjani Putih” adalah retsianjaniputri@gmail.com dan password facebook “jaya-pura02. Kemudian pada akun Facebook “Retsi Putih Anjani” terdakwa 2. Findi

Halaman 111 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah menggunakan foto/gambar profil akun Facebook seorang perempuan berparas cantik dimana foto/gambar profil perempuan berparas cantik tersebut terdakwa 2. Findi Ardiansyah ambil dari hasil pencarian di Instagram "janda bohay anak1". Setelah akun facebook tersebut siap/jadi untuk digunakan kemudian para terdakwa mencari calon secara acak ke banyak akun facebook milik orang lain dengan cara penambahan pertemanan sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang berisi "**Assalamualaikum**" ke kontak pertemanan. Kemudian para terdakwa menunggu akun facebook mana yang membalas *direct message* tersebut. Dan pada tanggal 28 September 2023 ada yang merespon yaitu Akun Facebook dengan nama Miftah Faqih yang merespon dengan baik;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. FINDI HARDIANSYAH mengajak berkenalan, dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik, setelah perkenalan semakin intens terdakwa 2. Findi Hardiansyah mulai merayu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih melalui chat dan mengajaknya untuk mau diajak Video Call Sex dan saksi Drs. Miftah MA alias Miftah Faqih langsung menanggapi dengan baik, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah yang mengaku sebagai Retsi Puti Anjani seorang wanita cantik minta nomor whatshaap saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih langsung memberikan nomor Whatshaap nya No. 08122953612, dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah memberikan nomor whatsaapnya yaitu 085609448728.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung mengajak saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk melakukan (Video Call Sex) VCS, dan saksi saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih setuju kemudian para terdakwa menyiapkan perangkat Handphone lainnya yang berisi vidio porno yang disiapkan oleh terdakwa 1. Feri Ardianto, setelah vidio call terhubung dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Ardiansyah mengajak untuk melakukan Vidio Call Sex dikamar mandi saja karena akan mandi yang disetujui oleh saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih, setelah melihat saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dalam keadaan tanpa busana didalam kamar mandi langsung terdakwa 2. Findi Ardiansyah menempelkan hp yang dipegang oleh terdakwa 1. Feri Ardianto yang sudah memutar Vidio Porno ke hp terdakwa 2. Findi Haransyah yang sedang melakukan vido call, kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah merekam saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang sedang melakukan onani dikamar mandi dengan posisi berdiri dan duduk sambil memegang kemaluannya, setelah melakukan vidio call

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sek tersebut kemudian terdakwa 2. Findi Ardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri mematikan panggilannya;

Menimbang bahwa setelah para terdakwa memiliki vidio call sex milik saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa mulai melakukan pemerasan kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan cara terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengirimkan kembali rekaman Vidio call sex tersebut kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, saat melihat vidio tersebut saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih panik dan bertanya kepada terdakwa 2. Findi Hardiansyah via chat “Ya Allah.... kok jadinya begini?” “hapus donk....” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah menjawab “adek bisa hapus asal mas bisa bantu adek”, “semua ini aku lakukannya karena terpaksa”, lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bertanya “apa yang bisa aku lakukan” dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memeras saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih dengan meminta uang dengan mengatakan “aku butuh uang untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 45 juta”, “setelah mas bantu aku bersumpah langsung menghapus vidio yang memalukan ini asal mas komitmen”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih yang tidak mau vidio tersebut tersebar langsung menjawab “saya pasti pegang komotmen”, “beri saya waktu”, “saya serius”, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung minta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk membantu mengirimkan uang dengan alasan “karena bapak yang punya kontrakan sudah marah-marah mas”, “aku butuh sekarang”, karena saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tidak punya uang sebanyak yang diminta lalu saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih bernegosiasi dengan terdakwa 2. Findi Hardiansyah karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) siasanya ditransfer bertahap, setelah terdakwa 2. Findi Hardiansyah setuju kemudian saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih meminta nomor rekening dan terdakwa 2. Findi Hardiansyah langsung memberikan nomor rekening yang sudah dipersiapkan yaitu No rekening BCA dengan nomor rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- dari rekening BSI ke rekening BCA 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI. Untuk sisanya Terdakwa 2. Findi Hardiansyah terus meminta dan memaksa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih untuk segera menyelesaikannya hingga semuanya genap sejumlah uang yang di minta yang semuanya dikirim oleh saksi Drs.H.

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftah MA alias Miftah Fagih ke rekenig BCA Nomor 8575465401 a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam untuk mendapatkan vidio ketelanjangan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut para terdakwa sudah merencakan dan menyiapkannya dengan terencana dimana pada saat terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri melakukan vidio call dengan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih terdakwa 2. Findi Hardiansyah sudah mengaktifkan mode perekaman dengan cara ditempelkan handphone terdakwa 2. Findi Hardiansyah dengan handphone terdakwa 1. FERI ARDIANTO yang sedang memutarakan vidio porno dan mengarahkan saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih agar

memperlihatkan wajah dan kemaluanya dengan berpose memegang serta menggerakan alat kelamin melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa dari awal terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri berkomunikasi hanya melalui chat whatsapp tanpa bersuara atau berkomunikasi langsung karena terdakwa 2. Findi Hardiansyah alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri menyamar sebagai wanita;

Menimbang bahwa uang yang diperoleh dari saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut terdakwa 1. FERI ARDIANTO diberi sebanyak 10% dari uang yang masuk ke rekening a.n CANDRA PRAMANA BAKTI;

Menimbang bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa 2. Findi Hardiansyah berniat untuk menghapus vidio tersebut, lalu terdakwa 2. Findi Hardiansyah bilang kepada terdakwa 1. FERI ARDIANTO bahwa saksi Miftah masih bisa untuk dimintai uang, lalu terdakwa 1. Feri Ardianto meminta untuk dikirimkan screen record vidio call sex saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih tersebut kepadanya, terdakwa 2. Findi Hardiansyah mengaku masih membutuhkan uang;

Menimbang bahwa terdakwa 2. Findi Hardiansyah menanyakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto apakah sudah jadi membuat rekening dan terdakwa 1. Feri Ardianto jawab "ada, namun M bankingnya bukan sama saya tapi diluar dan milik pacar saya an. SAFITRI", kemudian terdakwa 1. Feri Ardianto dengan berpura-pura sebagai Wartawan anggota PWI dengan nama Sdr. Ari Gito Wiknarsono mengirimkan foto keanggotaan PWI kepada saksi Miftah. Lalu Terdakwa 1. Feri Ardianto menelepon saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bilang “saya dari pihak wartawan, ini ada video bapak Miftah di media kami, jadi sekarang sebelum video ini di viralkan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa gimana pak?”, saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih menjawab “kalau bisa dihapus pak, jangan sampai diviralkan misalnya berapa berapa biayanya saya siap bantu” setelah itu terdakwa 1. Feri Ardianto mengirimkan Nomor rekening BRI 0646010444183501 a.n Nurliah yang mana nomor rekening tersebut dipegang dengan Sdr.Parno, setelah masuk terdakwa 1. Feri Ardianto mengambil hasil uang tersebut dengan Parno dipotong 10%, dan terdakwa 1. Feri Ardianto juga memberikan nomor rekening BCA 6197012104 a.n Safitri yang juga dipakai terdakwa 1. Feri Ardianto sebagai penampung dana

dari hasil pemerasan dan pengancaman kepada saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih.

Menimbang bahwa saksi Drs.H. Miftah MA alias Miftah Fagih telah mengirimkan uang kepada para terdakwa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1380010341720 atas nama MIFTAH dan Rekening BSI dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL TRANSAKSI	BANK TUJUAN	NOREK TUJUAN	NAMA	NOMINAL
1.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
2.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
3.	28 September 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 15.000.000,-
4.	1 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
5.	5 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
6.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
7.	8 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
8.	14	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2023				10.000.000,-
9.	15 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
10.	18 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
11.	22 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
12.	24 November 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
13.	11 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
14.	12 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 25.000.000,-
15.	14 Oktober 2023	MANDIR I	1100017674042	RANI HARISMA	Rp 10.000.000,-
16.	16 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
17.	18 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
18.	1 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 5.000.000,-
19.	31 Oktober 2023	BCA	6197012104	SAFITRI	Rp 15.000.000,-
20.	5 Oktober 2023	BCA	8575465401	CANDRA PRAMANA BAKTI	Rp 10.000.000,-
21.	8 Oktober 2023	BRI	06460104418350 1	NURLIAH	Rp 15.000.000,-
22.	9 Oktober 2023	BRI	71020102034353 6	SAFITRI	Rp 10.000.000,-
TOTAL					Rp 270.000.000, -

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA alias Miftah Faqih yang sebagian yang masuk atau diterima oleh rekening BRI dan BCA atas nama SAVITRI kemudian oleh terdakwa 1. Feri Ardianto disuruh untuk ditransfer ke Rekening BCA an. Chandra Bhakti. Bahwa saksi Safitri menayakan kepada terdakwa 1. Feri Ardianto dari mana uang yang masuk kedalam kedua rekening BCA dan BRI atas nama Safitri yang disuruh terdakwa 1. Feti Ardianto buat tersebut awalnya terdakwa 1. Feti Ardianto berdalih uang dari saudaranya namun setelah ditanyakan terus akhirnya terdakwa 1. Feti Ardianto mengakui bahwa uang tersebut dari laki laki yang diajak untuk Vidio Call Sex dan kemudian diperas uangnya. Dan terdakwa 1. Feti Ardianto tanpa sengaja telah mengirimkan Vidio Call Sex saksi Miftah yang sedang melakukan onani;

Menimbang bahwa uang hasil pemerasan yang berasal dari saksi Miftah tersebut sebagian terdakwa 1. Feri Ardianto diberikan kepada saksi Savitri untuk biaya hidupnya perminggunya sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap, juga uang jajan untuk anak terdakwa 1. Feri Ardianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan juga dimita untuk memberikan kepada orang tuanya saksi Sunoto. Dan ada juga pada bulan April 2024 uang tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto gunakan untuk membeli mobil merk toyoya Agya tahun 2016 dengan nomor polisi BH 1970 BK dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari showroom mobil Bintang Motor Muara Bungo dimana pembayaran mobil tersebut terdakwa 1. Feri Ardianto ditransfer langsung dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 8575501407 atas nama CANDRA PRATAMA dan memberikan mobil tersebut kepada saksi SAFITRI, juga membeli perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3,4 gram;

Menimbang bahwa saksi SAFITRI mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang berada didalam Lapas dimana terdakwa 1. Feri Ardianto tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saksi SAFITRI sejak diminta/disuruh membuka rekening baik BRI maupun BCA atas nama SAFITRI melihat banyak uang masuk ke kedua rekening tersebut dalam jumlah yang banyak dari pengirim /transfer dengan nama yang sama yaitu MIFTAH. Dan setelah saksi SAFITRI menanyakan langsung kepada terdakwa 1. Feri Ardianto akhirnya saksi SAFITRI mengetahui bahwa uang yang berasal dari saksi Drs. MIFTAH MA tersebut hasil menipu dan memerasnya melalui VCS (Vidio Call Sex). Namun saksi SAFITRI tetap mau menerima uang pemberian dari terdakwa 1. Feri Ardianto;

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa saksi SAFITRI Binti SUKARDI dalam membuat rekening bank BCA dengan nomor 6197012104 dan rekening bank BRI dengan nomor 710201020343536 karena disuruh oleh terdakwa 1. FERI ARDIANTO dan saksi SAFITRI menuruti permintaan terdakwa 1. FERI ARDIANTO karena terdakwa 1. FERI ARDIANTO adalah pacar saksi SAFITRI dan terdakwa 1. FERI ARDIANTO sering memberi uang kepada saksi SAFITRI dan saksi SAFITRI tidak mengenal saksi MIFTAH.

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa 1. FERI ARDIANTO meminta terdakwa 1. FERI ARDIANTO membuka rekening Bank BCA dengan nomor 6197012104 atas nama SAFITRI KCP KAS Merangin untuk digunakan transaksi yang diterima ataupun terdakwa 1. FERI ARDIANTO transfer sesuai anjuran terdakwa 1. FERI ARDIANTO, selain rekening Bank BCA ada juga rekening Bank BRI dengan nomor rekening 710201020343536 cabang Unit Rantau Panjang Bangko atas nama SAFITRI;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties, etc, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

Menimbang bahwa melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa Oleh karena semua unsure Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektornik dan dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan pengancaman mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah *Flashdisk* Merk TOSIBAH warna putih dengan kapasitas 8 GB yang berisi file percakapan *Whatsapp*;
- b. 1 bundel printout *screenshoot* percakapan whastapp dengan putih anjani dan PWI Jakarta Pusat;
- c. 1 bundel printout *screenshoot* bukti transfer;
- d. 1 bundel *screenshoot* percakapan Facebook/ Messenger dengan Retsi Anjani Putri.-

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 861717062278756 dan IMEI 2 861717062278749;
- f. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 8606625061347418 dan IMEI 2 860625061347400;
- g. 2 (dua) buah sim card dengan nomor sim card 1 +6285379585833 (IM3) dan sim card 2 +6282281136449 (telkomsel).
- h. 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan username Retsi Anjani Putri dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090256846393> yang akun tersebut telah di extract kedalam 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna Hitam kapasitas 32 Gb
- i. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno8 T 4G, dengan Nomor IMEI 1 : 860443062240511 dan IMEI 2 : 860443062240503 berikut kartu dengan No HP 087872569294 milik Safitri;
- j. 2 (dua) buah Sim Card XL dengan Nomor MSSID 896211666006373049-8 dan 896211785514822652-5 milik Safitri;
- k. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57E, Nomor IMEI 861109069031711 dan IMEI 2 : 861109069031703 berikut kartu dengan Nomor HP 082282165548 milik Safitri;
- l. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 (1901), Nomor IMEI 1 : 860991049367617 dan IMEI 2 : 860991049367609 berikut kartu dengan Nomor HP 087767919670 dan Nomor HP 082280236310 milik Safitri;
- m. 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSSID 621002807223631000 dan 621001827216554800;
- n. 1 (satu) buah rekening BCA Nomor rek 6197012104 berikut ATM dengan Nomor kartu 5379412112168421 an. Safitri;
- o. 1 (satu) buah rekening BRI Nomor rek 710201020343536 berikut ATM dengan Nomor kartu 5221843169606485 an. Safitri;
- p. 1 (satu) buah cincin emas berikut 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas
- q. Uang tunai senilai Rp.10.200.000,00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya tahun 2016 dengan nomor Polisi BH 1970 BK;

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s. 1 (satu) buah unit STNK dengan nopol BH 1970 BK atas nama Putri Nanda Sari dengan nomor rangka MHKA4DB3JGJ064320 dan nomormesin 1KRA336634;

t. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 10+.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI ARDIANTO DAN Terdakwa II FINDI HARIANSYAH alias Putih Anjani Alias Pemilik Akun Facebook Retsi Anjani Putri alias pengguna nomor Whatshaap 085609448728** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan pengancaman mengakibatkan kerugian bagi orang lain DAN menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan untuk **Terdakwa II** selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *Flashdisk Merk* TOSIBAH warna putih dengan kapasitas 8 GB yang berisi file percakapan *Whatsapp*;
 - b. 1 bundel printout *screenshot* percakapan *whatsapp* dengan putih anjani dan PWI Jakarta Pusat;
 - c. 1 bundel printout *screenshot* bukti transfer;
 - d. 1 bundel *screenshot* percakapan *Facebook/ Messenger* dengan Retsi Anjani Putri.-
 - e. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1 861717062278756 dan IMEI 2 861717062278749;
 - f. 1 (satu) unit merk OPPO jenis OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 8606625061347418 dan IMEI 2 860625061347400;
 - g. 2 (dua) buah sim card dengan nomor sim card 1 +6285379585833 (IM3) dan sim card 2 +6282281136449 (telkomsel).
 - h. 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan username Retsi Anjani Putri dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090256846393> yang akun tersebut telah di extract kedalam 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna Hitam kapasitas 32 Gb
 - i. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno8 T 4G, dengan Nomor IMEI 1 : 860443062240511 dan IMEI 2 : 860443062240503 berikut kartu dengan No HP 087872569294 milik Safitri;
 - j. 2 (dua) buah Sim Card XL dengan Nomor MSSID 896211666006373049-8 dan 896211785514822652-5 milik Safitri;
 - k. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57E, Nomor IMEI 861109069031711 dan IMEI 2 : 861109069031703 berikut kartu dengan Nomor HP 082282165548 milik Safitri;
 - l. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 (1901), Nomor IMEI 1 : 860991049367617 dan IMEI 2 : 860991049367609 berikut kartu den-

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gan Nomor HP 087767919670 dan Nomor HP 082280236310 milik Safitri;

- m. 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSSID 621002807223631000 dan 621001827216554800;
- n. 1 (satu) buah rekening BCA Nomor rek 6197012104 berikut ATM dengan Nomor kartu 5379412112168421 an. Safitri;
- o. 1 (satu) buah rekening BRI Nomor rek 710201020343536 berikut ATM dengan Nomor kartu 5221843169606485 an. Safitri;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah cincin emas berikut 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas
- b. Uang tunai senilai Rp.10.200.000,00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah unit mobil Toyota Agya tahun 2016 dengan nomor Polisi BH 1970 BK;
- d. 1 (satu) buah unit STNK dengan nopol BH 1970 BK atas nama Putri Nanda Sari dengan nomor rangka MHKA4DB3JGJ064320 dan nomormesin 1KRA336634;
- e. 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 10+.

Dikembalikan kepada saksi Dra. MIFTAH M.A.

- 6. Menetapkan agar Para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, **XXXXX, S.H., M.Si**, sebagai Hakim Ketua , **XXXX, S.H., M.H. , XX, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **XXXX, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **XXX, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

XXXXX, S.H., M.H.

XXXX, S.H., M.Si

XXXXX, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



XXXXXX, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)